

מספר פנימי: 2065304-6040
נספח מס' מ-1196/א'
(פ/20/4879)

**הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019),
התשע"ח-2018**

- א. הצעת חוק זו נדונה בכנסת בקריאה הראשונה ביום כ"ח בשבט התשע"ח (13 בפברואר 2018), והועברה לוועדת הכנסת, לקביעת הוועדות שיטפלו בהכנתה לקריאה השנייה ולקריאה השלישית.
- ב. בתוקף סמכותה לפי סעיפים 83 ו-98 לתקנון הכנסת, קבעה ועדת הכנסת ביום כ"ט בשבט התשע"ח (14 בפברואר 2018) כי ועדות אלה ידונו בפרקים ובסעיפים כמפורט להלן, מתוך הצעת החוק והודעה על כך נמסרה לכנסת:
- (1) **ועדת הכספים:** פרק א', סעיף 1 (מטרת החוק);
- (2) **ועדת הפנים והגנת הסביבה:** פרק ו' (תחבורה), סעיף 23 (ביטול הגבלות בחוק מקווה ישראל לצורך קידום מסילת רכבת נוספת באילון); פרק ז' כולו (כבאות); פרק ח' כולו (רשויות מקומיות); פרק ט' כולו (תכנון ובנייה); פרק י' כולו (עבודות פיתוח בתכנית למגורים); פרק י"ב (רישוי עסקים), סעיפים 108(23) – פרק ב'1 המוצע, 109(ב)(1) – לעניין פרק ב'1 (רישוי עסקים בעלי חשיבות לאומית); פרק י"ג (שונות), סעיפים 113 ו-114 (מתקנים פוטו-וולטאים);
- (3) **ועדת הכלכלה:** פרק ד' כולו (טלגרף אלחוטי); פרק ה' כולו (תקשורת); פרק ו' (תחבורה), סעיפים 22 ו-24 (אכיפת עבירות תעבורה באמצעים טכנולוגיים);
- (4) **ועדת החוקה חוק ומשפט:** פרק י"ג (שונות), סעיפים 112 ו-114 (פרסום דוחות של חברות ממשלתיות);
- (5) **ועדה משותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הכלכלה:** פרק י"א כולו (רשויות תחבורה מטרופוליניות);
- (6) **הוועדה המיוחדת לדיון בהצעות הבאות: הצ"ח עבודת נשים (תיקון - תקופת לידה והורות לבן זוג של עובדת שילדה יותר מילד אחד) (פ/3473), הצ"ח התקנים (תיקון מס' 13) (מ/1188), הצ"ח לתיקון פקודת רכב מנועי (מרכיב ההעמסה בתעריף הביטוח) (פ/3900) ובסעיפים מהצעת חוק ההסדרים:** פרק ב' כולו (בנקאות); פרק ג' כולו (הסרת חסמים בייבוא אישי).
- ג. ביום כ"ט בשבט התשע"ח (14 בפברואר 2018) החליטה הכנסת, בהתאם להוראות סעיף 84(ב) לתקנון הכנסת, לאשר את החלטת ועדת הכנסת לפצל את פרק י"ב (רישוי עסקים), סעיפים 108 עד 111, למעט 108(23), פרט לפרק ב'1 המוצע (רישוי עסקים דיפרנציאלי), ולהעבירו לוועדת הפנים והגנת הסביבה.
- ד. ביום ד' באדר התשע"ח (19 בפברואר 2018) החליטה הכנסת, בהתאם להוראות סעיף 84(ב) לתקנון הכנסת, לאשר את החלטת ועדת הפנים והגנת הסביבה לפצל את פרק י"ב (רישוי עסקים), סעיפים 108(23) – פרק ב'1 המוצע, ו-109(ב)(1) – לעניין פרק ב'1 (רישוי עסקים בעלי חשיבות לאומית).
- ה. ביום י"ח באדר התשע"ח (5 במרס 2018) החליטה הכנסת, בהתאם להוראות סעיף 84(ב) לתקנון הכנסת, לאשר את החלטת ועדת הפנים והגנת הסביבה לפצל את פרק י' כולו (עבודות פיתוח בתכנית למגורים) מהצעת החוק.
- ו. ביום כ' באדר התשע"ח (7 במרס 2018) החליטה הכנסת, בהתאם להוראות סעיף 84(ב) לתקנון הכנסת, לאשר את החלטת הוועדות הבאות לפצל פרקים וסעיפים אלה מהצעת החוק:
- (1) **ועדת הכלכלה:** פרק ד' (טלגרף אלחוטי), סעיף 9(24);
- (2) **ועדת הכלכלה:** פרק ה' (תקשורת), סעיף 15;
- (3) **ועדת הפנים והגנת הסביבה:** פרק ח' כולו (רשויות מקומיות);
- (4) **ועדת הפנים והגנת הסביבה:** פרק ט' (תכנון ובנייה), סעיף 32(3), 32(5) – לעניין סעיפים 62א(א)(15) ו-62א(ג) המוצעים בו, 32(6), 32(8) ו-32(11).
- ז. ביום כ"ה באדר התשע"ח (12 במרס 2018) החליטה הכנסת, בהתאם להוראות סעיף 84(ב) לתקנון הכנסת, לאשר את החלטת ועדת הכנסת להחזיר את פרק י"א כולו (רשויות תחבורה מטרופוליניות) מהוועדה המשותפת כאמור בסעיף ב(5) ולפצלו מהצעת החוק.
- ח. ביום י"א באדר התשע"ח (26 בפברואר 2018) החליטה ועדת הכנסת, בהתאם להוראות סעיף 84(ד) לתקנון הכנסת, לאשר את מיזוגם של אלה:
- (1) פרק ט' (תכנון ובנייה);
- (2) הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – דיור בהישג יד בשטחי מסחר), התשע"ח-2017 (פ/4879/20) מטעם חברי הכנסת **רועי פולקמן, מירב בן ארי, יעקב אשר, אמיר אוחנה, חיים ילין, מכלוף מיקי זוהר, סתיו שפיר, מנחם אליעזר מוזס ושולי מועלם-רפאלי**, שנדונה בכנסת בדיון המוקדם ביום ט"ו בשבט התשע"ח (31 בינואר 2018) והועברה לוועדת הפנים והגנת הסביבה.
- הצעת החוק מוגשת – בצירוף הסתייגויות – לקריאה השנייה ולקריאה השלישית ביום כ"ו באדר התשע"ח (13 במרס 2018).

להצעת החוק הוגשו בקשות רשות דיבור.

יוזמי הצעת החוק הפרטית: חברי הכנסת רועי פולקמן, מירב בן ארי, יעקב אשר, אמיר אוחנה, חיים ילין, מכלוף מיקי זוהר, סתיו שפיר, מנחם אליעזר מוזס ושולי מועלם-רפאלי

נוסח הצעת חוק זו
אושר להנחה על שולחן הכנסת

תוכן עניינים

פרק א': מטרת החוק	1 -
מטרה	1 -
פרק ב': בנקאות	1 -
תיקון חוק הבנקאות (שירות ללקוח)	1 -
תיקון חוק הבנקאות (שירות ללקוח) – תחילה והוראת שעה	5 -
חוק הבנקאות (שירות ללקוח) – הוראת מעבר	5 -
פרק ג': הסרת חסמים בייבוא אישי	6 -
תיקון חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב	6 -
תיקון חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב – תחילה	8 -
תיקון חוק התקנים	8 -
תיקון חוק התקנים – תחילה	9 -
פרק ד': טלגרף אלחוטי	9 -
תיקון פקודת הטלגרף האלחוטי	9 -
תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים	60 -
תיקון חוק אזורים חופשיים לייצור בישראל	60 -
תיקון חוק התקשורת (בזק ושידורים)	60 -
פרק ד' – תחילה	61 -
פרק ד' – הוראות מעבר	61 -
פרק ה': תקשורת	63 -
תיקון חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו	63 -
תיקון חוק התקשורת (בזק ושידורים)	66 -
תיקון חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות	66 -
תיקון חוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים	66 -
תיקון חוק הרשות השנייה – תחילה	67 -
פרק ו': תחבורה	67 -
תיקון פקודת התעבורה	67 -
תיקון חוק בית הספר החקלאי מקווה ישראל	69 -
פרק ז': תכנון ובנייה	69 -
סימן א': פטור מהיתר לרשת כבלים אופטית ולמתקני שידור לתקשורת בשיטה התאית	69 -
תיקון חוק התכנון והבנייה	69 -
סימן ב': פטור מהיטל השבחה למיתקן פוטו-וולטאי	74 -
תיקון חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018)	74 -
סימן ג': הוראות שונות	75 -
תיקון חוק התכנון והבנייה	75 -
פרק ח': כבאות	80 -
תיקון חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה	80 -
תיקון חוק רישוי עסקים	85 -
פרק ח' – תחילה	86 -
פרק ט': חברות ממשלתיות	87 -
תיקון חוק החברות הממשלתיות	87 -
פרק ט' – תחילה ותחולה	88 -
הסתייגויות ובקשות רשות דיבור	89 -

הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית

מספר פנימי : 2065304-6040
נספח מס' מ-1196/א'
(פ/20/4879)

**חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019),
התשע"ח-2018**

פרק א': מטרת החוק

- מטרה 1. חוק זה בא לתקן חוקים שונים ולקבוע הוראות נוספות במטרה לחזק את הצמיחה במשק, להגדיל את הפריון במשק ואת רמת התחרות בו, להוזיל את יוקר המחיה בישראל ולצמצם את הנטל הרגולטורי, והכול בהתאם ליעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת 2019.

פרק ב': בנקאות

- תיקון חוק הבנקאות (שירות ללקוח) 2. בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981¹ (בפרק זה – חוק הבנקאות (שירות ללקוח)) –

(1) בסעיף 5ב(א) –

(א) ברישה, אחרי "את חשבונותיו" יבוא "ובכלל זה פעילות פיננסית כהגדרתה בסעיף 1ב5(ה)", במקום "(בסעיף זה – הבנק המקורי)" יבוא "(בסעיף זה – התאגיד הבנקאי המקורי)", במקום "(בסעיף זה – הבנק הקולט)" יבוא "(בסעיף זה – התאגיד הבנקאי הקולט)", או לסגור את החשבון בתאגיד הבנקאי המקורי לאחר העברת חשבונותיו" ובמקום "לבנק הקולט" יבוא "לתאגיד הבנקאי הקולט";

(ב) בפסקה (1), במקום "בבנק המקורי" יבוא "בתאגיד הבנקאי המקורי";

(ג) בפסקה (2), במקום "בבנק הקולט" יבוא "בתאגיד הבנקאי הקולט";

(2) אחרי סעיף 5ב יבוא :

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 258; התשע"ז, עמ' 1223.

"העברת פעילות 1.ב5. (א) בסעיף זה –
פיננסית של לקוח
בין בנקים

"בנק" ו"סניף" – כמשמעותם בחוק הבנקאות
(רישוי), התשמ"א–1981;

"בנק בעל היקף פעילות קטן" – בנק ששווי נכסיו
אינו עולה על 5% משווי הנכסים של כלל
הבנקים בישראל או על שיעור אחר משווי
הנכסים כאמור שקבע הנגיד, בהסכמת שר
האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת;
לעניין הגדרה זו, "שווי הנכסים", של בנק –
שווי נכסיו של הבנק כפי שמופיע במאזן
הבנק בדוח הכספי השנתי האחרון שנערך על
בסיס מאוחד על פי כללי חשבונאות
מקובלים החלים עליו;

"בנק מקוון" – בנק שלפי תכנית הפעולה שלו נותן
שירות ללקוחותיו באמצעים מקוונים, ואינו
מקיים מערך סניפים לקבלת קהל;

"לקוח" – יחיד וכן תאגיד מסוג שקבע הנגיד
בכללים;

"המועד הקובע" – יום תחילתו של פרק ב' לחוק
התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת
יעדי התקציב לשנת התקציב 2019),
התשע"ח–2018;

"פעילות פיננסית" – שירותים ומוצרים שבנק מציע
ללקוח, ובכללם סוגי זיכויים עתידיים וסוגי
חיובים עתידיים, שהנגיד קבע בכללים
ובתנאים שקבע.

(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף 55, ביקש לקוח להעביר את הפעילות הפיננסית שלו מהבנק שבו היא מתנהלת לבנק אחר (בסעיף זה – בנק קולט), יבצעו הבנק שבו מתנהלת הפעילות הפיננסית של הלקוח, לרבות כל בנק שבו התנהלה בעבר, במועד הקובע או לאחריו, אותה פעילות פיננסית ושממנו הועברה לפי הוראות סעיף זה (בסעיף זה – הבנק המקורי), והבנק הקולט את הפעולות הנדרשות כדי לאפשר ללקוח להעביר את הפעילות הפיננסית לבנק הקולט באופן מקוון, נוח, אמין, מאובטח ובלא גביית תשלום מהלקוח בעד הליך העברת הפעילות הפיננסית כאמור, בתוך שבעה ימי עסקים מהמועד שבו הבנק המקורי קיבל הודעה על אישור בקשתו של הלקוח בידי הבנק הקולט או בתוך מועד אחר שקבע הנגיד בהסכמת שר האוצר.

(ג) הנגיד יקבע בכללים סוגי פעילות פיננסית שלגביהם יבצעו הבנק הקולט והבנק המקורי את הפעולות כאמור בסעיף קטן (ב) גם לאחר המועד האמור באותו סעיף קטן.

(ד) (1) הנגיד, בהסכמת שר האוצר, יקבע בכללים סוגי חשבונות בנק שעל הפעילות הפיננסית המתנהלת בהם יחול האמור בסעיף קטן (ב).

(2) לא קבע הנגיד כללים כאמור בפסקה (1) עד המועד הקובע, יחולו הוראות סעיף קטן (ב) על כל סוגי חשבונות הבנק, אלא אם כן הנגיד, בהסכמת שר האוצר, קבע בכללים סוגי חשבונות בנק שעל הפעילות הפיננסית המתנהלת בהם לא יחול האמור באותו סעיף קטן.

(ה) הנגיד, בהסכמת שר האוצר, רשאי לקבוע, משיקולים הנוגעים לעלות הכרוכה ביישום הוראות סעיף זה או לתחרות במערכת הבנקאית, לבקשתו של בנק בעל היקף פעילות קטן או בנק מקוון, כי הוראות סעיף זה לא יחולו עליו, יחולו עליו בתום תקופה שיקבע הנגיד, או שיחולו עליו חובות רק כבנק קולט או כבנק מקורי.

(ו) הפסיק בנק שהנגיד, בהסכמת שר האוצר, קבע לגביו כאמור בסעיף קטן (ה) להיות בנק בעל היקף פעילות קטן, יחולו עליו הוראות סעיף זה במועד המפורט להלן, לפי העניין, או בתום תקופה אחרת שקבע הנגיד, בהסכמת שר האוצר:

(1) לעניין בנק שהנגיד קבע כי הוראות סעיף זה לא יחולו עליו – בתום שנתיים מהמועד שבו הפסיק להיות בנק בעל היקף פעילות קטן;

(2) לעניין בנק שהנגיד קבע כי הוראות סעיף זה יחולו עליו בתום תקופה שקבע – בתום התקופה שקבע או בתום שנתיים מהמועד שבו הפסיק להיות בנק בעל היקף פעילות קטן, לפי המוקדם.

(ז) המפקח רשאי ליתן הוראות לתאגיד בנקאי לביצוע סעיף זה, בהוראות לניהול בנקאי תקין.”;

(3) בסעיף 10(1), אחרי “2א5”, יבוא “ב5(ב), 1ב5”;

(4) בסעיף 11א, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

“(א1) היה למפקח יסוד סביר להניח כי תאגיד בנקאי עשה אחד מאלה, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסך חמישים אלף שקלים חדשים:

(1) לא אפשר ללקוח להגיש, באופן מקוון, בקשה להעביר את הפעילות הפיננסית מבנק מקורי לבנק קולט, בניגוד להוראות סעיף 1ב5;

(2) גבה מהלקוח תשלום בעד הליך העברת הפעילות הפיננסית, בניגוד להוראות סעיף 1ב5;

(3) לא אפשר ללקוח להעביר את הפעילות הפיננסית שלו מבנק מקורי לבנק קולט בתוך המועד האמור בסעיף 1ב5(ב), בניגוד להוראות אותו סעיף, למעט סוגי הפעילות הפיננסית שקבע הנגיד לגביהם מועד כאמור בסעיף 1ב5(ג);

(4) הפר הוראה מההוראות שנקבעו בכללים לפי סעיף 1ב5.

3. תיקון חוק הבנקאות (שירות ללקוח) – תחילה והוראת שעה (א) תחילתו של פרק זה שלוש שנים מיום פרסומו של חוק זה (בפרק זה – יום התחילה); שר האוצר, בהסכמת נגיד בנק ישראל ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לדחות את המועד האמור, בשתי תקופות נוספות, שלא יעלו על שישה חודשים כל אחת.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) –

(1) תחילתו של סעיף 10(1) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), כנוסחו בחוק זה, ביום פרסומו של חוק זה (להלן – יום הפרסום); ואולם, בתקופה שמיום הפרסום של חוק זה ועד יום התחילה, יקראו את הסעיף כך שבמקום האמור בו יבוא "בסעיף 10(1)", אחרי "2א5", יבוא "ב(ב)",; (2) תחילתו של סעיף 11א(א1) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), כנוסחו בחוק זה, ארבע שנים מיום הפרסום.

4. חוק הבנקאות (שירות ללקוח) – הוראת מעבר ביקש לקוח, בתקופה שמיום הפרסום עד יום התחילה, לסגור את חשבונו בבנק, לא יבטל הבנק שבו מנוהל החשבון, רק בשל בקשת הסגירה, את ההטבות וההנחות שלהן היה זכאי הלקוח במסגרת ניהול חשבונו באותו בנק במועד מוקדם מהמועד שנקבע לעניין זה בהסכם בין הבנק ובין הלקוח; לא נקבע בהסכם מועד כאמור, לא יבטל הבנק את ההטבות וההנחות כאמור, במשך שלושה חודשים לפחות ממועד בקשת הסגירה או עד מועד סגירת החשבון, לפי המוקדם.

פרק ג': הסרת חסמים בייבוא אישי

תיקון חוק רישוי 5. בחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו–2016² (בפרק זה – חוק שירותים ומקצועות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב), בסעיף 112 – בענף הרכב

(1) בסעיף קטן (א) –

- (א) בכותרת השוליים, אחרי "לשימוש אישי" יבוא "או משפחתי";
- (ב) ברישה, אחרי "לשימוש אישי" יבוא "או משפחתי", במקום "ארבעה" יבוא "חמישה" ובמקום "בשנה" יבוא "במשלוח";
- (ג) בפסקה (1), אחרי "לשימוש אישי" יבוא "או משפחתי";
- (ד) בפסקה (3), במקום "109" יבוא "109(א)", ובמקום הסיפה החל במילים "באמצעות סימון" יבוא "בהתאם להוראות אלה:

(א) לעניין דגם מוצר תעבורה שיש לגביו תקן רשמי וחלה על המוצר חובת עמידה בדרישות תקן רשמי בהתאם להוראות סעיף 9(א)(1) לחוק התקנים –

(1) אם התקן הרשמי מבוסס על דרישות תקינה אירופית, אמריקאית או קנדית לפי סעיף 109(א), ולפי אותן דרישות יש סימון על גבי המוצר או על גבי אריזתו המעיד על עמידתו בדרישות האמורות, או אם מייבא המוצר המציא מידע אחר בכתב, להנחת דעתו של המנהל, המעיד על עמידתו של המוצר בדרישות האמורות – באמצעות אישור מאת רשות מוסמכת לייבוא, אלא אם כן מייבא המוצר ביקש להעביר את המוצר למעבדה מאושרת לשם קבלת אישורה;

(2) אם אין לגבי דגם המוצר סימון או מידע אחר בכתב כאמור בפסקת משנה (1) – באמצעות אישור מאת מעבדה מאושרת;

² ס"ח התשע"ו, עמ' 970; התשע"ח, עמ' 197.

- (ב) לעניין דגם מוצר תעבורה שיש לגביו תקן רשמי אך המוצר פטור מחובת העמידה בדרישות התקן הרשמי בהתאם להוראות סעיף 9(א)(2) לחוק התקנים – באמצעות אישור מאת רשות מוסמכת לייבוא, אלא אם כן מייבא המוצר ביקש להעביר את המוצר למעבדה מוסמכת לרכב לשם קבלת אישורה;
- (ג) לעניין דגם מוצר תעבורה שאין לגביו תקן רשמי –

(1) אם יש לגבי דגם המוצר דרישות תקינה אירופית, אמריקאית או קנדית לפי סעיף 109(א), ולפי אותן דרישות יש סימון על גבי המוצר או על גבי אריזתו המעיד על עמידתו בדרישות האמורות, או אם מייבא המוצר המציא מידע אחר בכתב, להנחת דעתו של המנהל, המעיד על עמידתו של המוצר בדרישות האמורות – באמצעות אישור מאת רשות מוסמכת לייבוא, אלא אם כן מייבא המוצר ביקש להעביר את המוצר למעבדה מוסמכת לרכב לשם קבלת אישורה;

(2) אם אין לגבי דגם המוצר כאמור בפסקת משנה (1) סימון או מידע אחר בכתב כאמור באותה פסקת משנה – באמצעות אישור מאת מעבדה מוסמכת לרכב, אלא אם כן קבע השר בצו לגבי סוג מוצר התעבורה כאמור כי הוכחת עמידתו בדרישות התקינה תהיה באמצעות אישור מאת רשות מוסמכת לייבוא.";

(ה) פסקה (5) – תימחק;

(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(1א) (1) השר רשאי לפטור, בצו, סוג מוצר תעבורה שאין לגביו תקן רשמי כאמור בסעיף קטן (א)(3)(ג) מהוכחת עמידה בדרישות התקינה כאמור באותו סעיף קטן.

(2) השר, בהתייעצות עם שר הכלכלה והתעשייה, רשאי לקבוע כי הוכחת עמידתו של סוג מוצר תעבורה בדרישות תקינה לפי סעיף קטן (א)(3), הנעשית באמצעות אישור מאת רשות מוסמכת לייבוא לפי אותו סעיף קטן, תהיה באמצעות אישור מאת מעבדה מאושרת או מעבדה מוסמכת לרכב, כפי שיקבע לפי העניין.

(3) השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור הוועדה, רשאי לקבוע מקרים ונסיבות שבהתקיימם יראו מוצרי תעבורה המיובאים בכמות כאמור בסעיף קטן (א) כמוצרים שאינם מיובאים לשימוש אישי או משפחתי."

תיקון חוק רישוי 6. תחילתו של סעיף 112 לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, כנוסחו שירותים ומקצועות בענף הרכב – תחילה

7. תיקון חוק התקנים. בחוק התקנים, התשי"ג-1953³ (בפרק זה – חוק התקנים) –

(1) בסעיף 1, בהגדרה "עוסק", במקום "9(א)" יבוא "9(א)(1)";

(2) בסעיף 9(א), האמור בו יסומן כפסקה (1), ואחריה יבוא:

"(2) (א) הוראות פסקה (1) לא יחולו על ייבוא של מצרך כאמור באותה פסקה, אם לשם התקנתו, הפעלתו או תחזוקתו לא נדרש לפי דין בעל מקצוע, והמצרך מיובא לשימוש אישי או משפחתי, בהתאם להוראות לעניין ייבוא אישי הקבועות לפי סעיף 2 לפקודת הייבוא והייצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979.

(ב) השר יפרסם ברשומות ובאתר האינטרנט של המשרד את רשימת התקנים הרשמיים החלים על מצרכים כאמור בפסקת משנה (א), ויעדכן את הרשימה, אם הדבר נדרש, לאחר כל אכרזה של תקן רשמי, לרבות שינוי, תיקון או החלפה של תקן רשמי כאמור; אין באי-פרסום כאמור כדי לפגוע בתוקפן של הוראות פסקת משנה (א).

(3) הוראות פסקה (2) לא יחולו על מצרכים אלה: מזון כהגדרתו בחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו-2015⁴, רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה, לרבות אופניים עם מנוע עזר כהגדרתם לפי הפקודה האמורה, ומוצר או מכשיר שנועד לשימוש רפואי.

(4) השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע, בצו –

³ ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.
⁴ ס"ח התשע"ו, עמ' ...

- (א) מצרכים או סוגי מצרכים המיובאים לשימוש אישי או משפחתי שהוראות פסקה (2) יחולו עליהם, אף אם לשם התקנתם, הפעלתם או תחזוקתם לא נדרש לפי דין בעל מקצוע;
- (ב) מצרכים או סוגי מצרכים שהוראות פסקה (2) לא יחולו עליהם.

תיקון חוק התקנים 8. תחילתם של סעיפים 1 ו-9 לחוק התקנים, כנוסחם בחוק זה, ביום י"ח בתמוז התשע"ח (1 ביולי 2018); שר הכלכלה והתעשייה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לדחות, בצו, את המועד האמור בתקופה אחת שלא תעלה על ארבעה חודשים.

פרק ד': טלגרף אלחוטי

9. תיקון פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב-1972⁵ (בפרק זה – הפקודה) – הטלגרף האלחוטי

(1) לפני סעיף 1 יבוא:

"פרק א': הגדרות";

(2) בסעיף 1 –

(א) לפני ההגדרה "טלגרף אלחוטי" יבוא:

"אישור התאמה" – אישור התאמה לפי הצהרה או אישור התאמה מאת המנהל;

"אישור התאמה לפי הצהרה" – אישור התאמה שניתן לפי סעיף 4;

"אישור התאמה מאת המנהל" – אישור התאמה שניתן לפי סעיף 4א;

"אמצעי שליטה", "החזקה", של אמצעי שליטה ו"שליטה" – כהגדרתם בחוק התקשורת;";

"ארגון ILAC" – הארגון הבין-לאומי של גופי הסמכת מעבדות וגופי פיקוח – (International Laboratory Accreditation Cooperation);";

⁵ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 25, עמ' 505; ס"ח התשע"א, עמ' 143.

(ב) בהגדרה "טלגרף אלחוטי", במקום "ידיעות או תקשורות אחרות על ידי אותות חשמל" יבוא "ידיעות, מסרי תקשורת או אותות אחרים, על ידי שימוש בגלים אלקטרומגנטיים";

(ג) ההגדרות "מקלט רדיו" ו"קיס" – יימחקו;

(ד) אחרי ההגדרה "הועדת תדרים" יבוא:

"ועדת התדרים" – הוועדה להועדת תדרים ולהקצאת תדרים שהוקמה לפי סעיף 5ה;

"ועדת התדרים העליונה" – ועדת התדרים העליונה שהוקמה לפי סעיף 5יב;

"חוק הטיס" – חוק הטיס, התשע"א–2011⁶;

"חוק התקנים" – חוק התקנים, התשי"ג–1953⁷;

"חוק התקשורת" – חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982⁸;

"ייבוא אישי" – כמשמעותו לפי פקודת הייבוא והייצוא [נוסח חדש], התשל"ט–1979⁹;

(ה) בהגדרה "כוחות הביטחון", במקום "כמשמעותם" יבוא "כהגדרתם" ובמקום "לחוק הבזק, התשמ"ב–1982" יבוא "לחוק התקשורת";

(ו) אחרי ההגדרה "כוחות הביטחון" יבוא:

"מכשיר אלחוטי" – מערכת, מנגנון, מכשיר, מיתקן, ציוד או אבזר אחרים העושים שימוש בתדר רדיו לטלגרף אלחוטי או המיועדים לעשות שימוש כאמור או שיש בהם רכיב העושה שימוש או המיועד לעשות שימוש כאמור;";

⁶ ס"ח התשע"א, עמ' 830.

⁷ ס"ח התשי"ג, עמ' 30.

⁸ ס"ח התשמ"ב, עמ' 218.

⁹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 625.

(ז) בהגדרה "מכשיר עזר לתעופה", בסופה יבוא "לרבות מערכת הקולטת נתונים מכלי טיס או משדרת אליהם נתונים לשם ניהול תעבורה אווירית";

(ח) אחרי ההגדרה "מכשיר עזר לתעופה" יבוא:

"המנהל" – עובד המשרד הממונה על ניהול תדרי רדיו וכפוף במישרין למנהל הכללי של המשרד;

"מנהל רשות התעופה האזרחית" – כמשמעותו בחוק רשות התעופה האזרחית, התשס"ה–2005¹⁰;

"מעבדה בישראל" – מכון התקנים או מעבדה שהסמיכה הרשות הלאומית להסמכת מעבדות כמשמעותה בחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז–1997¹¹;

"מפקח" – מי שהוסמך לפי סעיף 11א;

"מפרט טכני" – לרבות תקן כמשמעותו בסעיף 6 לחוק התקנים, שאינו תקן ישראלי רשמי כמשמעותו בסעיף 8 לחוק האמור, ולרבות תקן של מוסד תקינה בין-לאומי או תקן המקובל במדינה מפותחת בעלת שוק משמעותי;

"המשרד" – משרד התקשורת;

"נושא משרה" – כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט–1999¹²;

"סחר" – קנייה, מכירה, שיווק, השכרה, השאלה או ייבוא, דרך עיסוק, לרבות ייבוא אישי;

"רישיון" – רישיון שניתן לפי סימן א' לפרק ג';

"רישיון לתחנה בכלי טיס" – רישיון שניתן לפי סעיף 4ח;

"תחנת אלחוט" – תחנה הכוללת מכשיר אלחוטי אחד או יותר המחוברים לשם פעולתם לאמצעים נוספים ובכלל זה לאנטנה ולספק כוח;

¹⁰ ס"ח התשס"ה, עמ' 130.

¹¹ ס"ח התשנ"ז, עמ' 156.

¹² ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.

"השר" – שר התקשורת."

(3) אחרי סעיף 1 יבוא:

"פרק ב': תחולה";

(4) בסעיף 2(א), במקום "תחנות טלגרף אלחוטי" יבוא "תחנות אלחוטי";

(5) בסעיף 3, במקום הרישה עד המילים "גם על ההתקנה וההפעלה של" יבוא "ההוראות לפי פקודה זו החלות על מכשירים אלחוטיים יחולו גם על";

(6) אחרי סעיף 3 יבוא:

"מכשירים להעברת 3א. השר רשאי לקבוע כי ההוראות לפי פקודה זו, כולן אותות תקשורת או חלקן, יחולו, בשינויים המחויבים או בשינויים באמצעות תיל כפי שיקבע, גם על מכשירים להעברת ידיעות, מסרי חשמלי תקשורת או אותות אחרים באמצעות תיל חשמלי, אם הפעלתם גורמת לשיבוש או להפרעה לפעולתם של מכשירים אלחוטיים הפועלים כדין."

(7) במקום סעיף 4 יבוא:

"סייג לתחולה 4. ההוראות לפי פקודה זו, למעט פרק ה', לא יחולו לעניין כוחות לגבי מכשיר אלחוטי או תחנת אלחוט המוחזקים הביטחון או מופעלים בידי כוחות הביטחון או הנמצאים בפיקוחם."

(8) אחרי סעיף 4 יבוא:

"פרק ג': רישיון, אישור התאמה ופטור

סימן א': רישיון

4א. (א) לא ייצר אדם, לא יחזיק, לא יפעיל ולא יתקין מכשיר אלחוטי, לרבות בכלי שיט או בכלי טיס הרשומים בישראל, ולא יסחר במכשיר אלחוטי, אלא אם כן בידו רישיון לכך מאת המנהל ובהתאם לתנאי הרישיון ולהוראות לפי פקודה זו.

(ב) לא יקים אדם, לא יחזיק ולא יפעיל תחנת אלחוט, לרבות בכלי שיט או בכלי טיס הרשומים בישראל, אלא אם כן בידו רישיון לכך מאת המנהל ובהתאם לתנאי הרישיון ולהוראות לפי פקודה זו.

בקשה לרישיון 4.ב. (א) המבקש רישיון יגיש בקשה לכך למנהל באופן ובמתכונת שהורה המנהל; המנהל יפרסם הוראות כאמור באתר האינטרנט של המשרד.

(ב) המבקש רישיון כאמור בסעיף קטן (א) יצרף לבקשתו את אחד מהמסמכים המפורטים להלן, לפי בחירתו, והמנהל רשאי לדרוש ממנו כל מידע או מסמך נוסף הדרוש לו לשם החלטה בבקשה:

(1) מפרט היצרן של המכשיר האלחוטי שלגביו מתבקש הרישיון;

(2) בדיקת מעבדה המעידה על התכונות הטכניות של המכשיר האלחוטי שלגביו מתבקש הרישיון, שביצעה מעבדה בישראל או מעבדה שהסמך גוף החבר בארגון ILAC, לפי בחירת המבקש.

(ג) אין בהוראות סעיף קטן (ב) כדי לגרוע מהוראות סעיף 12 לחוק התקנים.

תנאים למתן רישיון 4.ג. (א) המנהל רשאי לתת רישיון או לחדשו או חידושו בהתקיים כל אלה:

(1) קיים אישור סוג לגבי המכשיר האלחוטי שלגביו מתבקש הרישיון או לגבי המכשיר האלחוטי שייכלל בתחנת האלחוט שלגביה מתבקש הרישיון, לפי העניין; לעניין זה, "אישור סוג" – אישור מאת המנהל לדגם מסוים של מכשיר אלחוטי או למכשיר אלחוטי מסוים, שלפיו המכשיר מאפשר ניצול יעיל של תדרי הרדיו ואין בהפעלתו כדי לשבש או להפריע לפעולתם של מכשירים אלחוטיים אחרים הפועלים כדין;

(2) מתקיימים לגבי מבקש הרישיון או חידושו (בסימן זה – המבקש) התנאים שקבע השר לפי סעיף קטן (ב).

(ב) השר רשאי לקבוע תנאים למתן רישיון או לחידושו, בין השאר כדי לאפשר ניצול יעיל של תדרי הרדיו ולמנוע שיבוש או הפרעה לפעולתם של מכשירים אלחוטיים הפועלים כדין, ובכלל זה –

(1) תנאים לעניין היעדר הרשעה או כתב אישום תלוי ועומד לגבי המבקש, ואם הוא תאגיד – גם לגבי בעל שליטה או נושא משרה בו; השר רשאי לקבוע תנאים כאמור אם סבר כי בשל אופייה של הפעילות שלגביה מתבקש הרישיון או חידושו ראוי להביא בחשבון את עברו הפלילי של אדם הנוטל בה חלק, כדי למנוע פגיעה בביטחון המדינה או בשלום הציבור או כדי לאפשר ניצול יעיל של תדרי הרדיו ולמנוע שיבוש או הפרעה משמעותיים לפעולתם של מכשירים אלחוטיים הפועלים כדין; תקנות לפי פסקה זו יותקנו באישור ועדת הכלכלה של הכנסת;

(2) תנאים שמטרתם להבטיח שמירה על ביטחון המדינה;

(3) תנאים לעניין חובת התאגדות וכן תנאים לעניין דרישת תושבות או אזרחות לגבי מבקש שהוא יחיד;

(4) תנאים לעניין ניהול עסקים בישראל;

(5) הגבלות ותנאים לעניין החזקה, העברה או רכישה של אמצעי שליטה במבקש;

(6) תנאים לעניין קיומם של אמצעים וכוח אדם הדרושים לשם עמידה בחובות בעל רישיון שנקבעו לפי פקודה זו;

(7) לעניין רישיון לעיסוק בהפעלת תחנת אלחוט מסוג שקבע השר – הוראות לעניין הכשרה, מיומנות, ידע וניסיון מקצועי הנדרשים לשם קבלת הרישיון או חידושו, ובכלל זה בחינות שעל המבקש לעמוד בהן ותשלום בעבורן; תקנות לעניין תשלום כאמור יותקנו באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

(ג) השר רשאי לקבוע לפי סעיף זה תנאים שונים לסוגים שונים של רישיונות.

תוקף רישיון 4.ד. רישיון יינתן לתקופה קצובה שיקבע השר, ורשאי השר לקבוע תקופות שונות לסוגים שונים של רישיונות.

איסור העברה, 4.ה. רישיון אינו ניתן להעברה, לשעבוד או לעיקול, אלא שעבוד או עיקול של רישיון אם כן ניתן לכך אישור מראש ובכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאים שנקבעו באישור.

חובות, הגבלות 14.ו. (א) השר רשאי לקבוע חובות, הגבלות ותנאים שיחולו על בעל רישיון, בין היתר בעניינים שלהלן, ותנאים החלים על בעל רישיון ורשאי הוא לקבוע הוראות שונות לסוגים שונים של רישיונות או בעלי רישיונות:

(1) תנאים והגבלות לעניין החזקה, העברה ורכישה של אמצעי שליטה בבעל רישיון;

(2) אופן ביצוע הפעולות המותרות על פי הרישיון;

(3) תחזוקה של המכשיר האלחוטי שלגביו ניתן הרישיון;

(4) חובות לעניין ניטור הספק השידור של המכשיר האלחוטי או תחנת האלחוט שלגביהם ניתן הרישיון, בידי בעל הרישיון, ומסירת נתוני הניטור למנהל;

(5) חובות דיווח לעניין פעילותו של בעל הרישיון במסגרת רישיונו, לעניין זהותו ופעילותו העסקית של מי שמחזיק אמצעי שליטה בבעל הרישיון ושיעורי ההחזקה שלו, לעניין רכישה או העברה של אמצעי שליטה בבעל הרישיון ולעניין זהותם ופעילותם העסקית של נושאי משרה בבעל הרישיון;

(6) תנאים וחובות לעניין רישום מלאי של המכשירים האלחוטיים שלגביהם ניתן הרישיון;

(7) חובת שמירת מסמכים הנוגעים לפעילותו של בעל הרישיון במסגרת הרישיון ובכלל זה מסמכים לעניין יצרן המכשיר האלחוטי שלגביו ניתן הרישיון, לעניין הספק שממנו נרכש ולעניין עמידת המכשיר בדרישות הטכניות שנקבעו ברישיון או לפי פקודה זו;

(8) הניסיון וההכשרה של כוח האדם המועסק בידי בעל הרישיון.

(ב) המנהל יפרט ברישיון את סוג הפעולה המותרת לפי הרישיון ואת המכשיר האלחוטי, תחנת האלחוט או סוג המכשירים או התחנות כאמור שלגביהם מותרת הפעולה, ורשאי הוא לקבוע ברישיון דרישות טכניות, לרבות מפרט טכני, שעל המכשיר או התחנה שלגביהם ניתן הרישיון לעמוד בהן.

(ג) המנהל רשאי לקבוע ברישיון חובות, הגבלות ותנאים שיחולו על בעל הרישיון, בין היתר בעניינים המנויים בסעיף קטן (א), ובלבד שחובות לפי סעיף קטן (א)(4) ייקבעו רק אם יש טעמים מיוחדים המצדיקים זאת.

(ד) בלי לגרוע מחובותיו לפי סעיף זה, בעל רישיון לא יבצע פעולות במכשיר האלחוטי שלגביו ניתן הרישיון שיש בהן כדי לשנות את תכונותיו האלחוטיות של המכשיר, ובכלל זה החלפת אנטנה מקורית או הוספת אפשרות לחיבור לאנטנה חיצונית, אלא אם כן הדבר הותר לו ברישיונו או אם קיבל אישור מראש לכך מאת המנהל.

(א) המנהל רשאי לבטל רישיון, להתלותו עד לקיום תנאים שיוורה עליהם, להגבילו או לסרב לחדשו, לאחר שנתן לבעל הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו, אם התקיים בבעל הרישיון אחד מאלה:

ביטול רישיון, 14.
התלייתו, הגבלתו
או סירוב לחדשו

(1) הרישיון ניתן על יסוד מידע כוזב, שגוי, מטעה או חלקי;

(2) חדל להתקיים תנאי מהתנאים למתן הרישיון או לחדושו לפי סעיף 4ג;

(3) בעל הרישיון הפר הוראה מהותית מההוראות לפי פקודה זו או תנאי מהותי מתנאי הרישיון;

(4) טעמים שבטובת הציבור מחייבים זאת.

(ב) אדם שהמנהל ביטל את רישיונו לפי סעיף זה לא יגיש בקשה לרישיון חדש מהסוג שבוטל כאמור, אלא לאחר שחלפה שנה ממועד הביטול.

רישיון לתחנה
בכלי טיס
4ח. (א) בסעיף זה, "תחנה בכלי טיס" – תחנת אלחוט בכלי טיס, לרבות תחנת הטסה של כלי טיס מוטס מרחוק, שהמכשירים האלחוטיים הכלולים בה משדרים או קולטים בתחום התדרים המשמש לתעופה אזרחית, בלבד.

(ב) על אף הוראות סימן זה, רישיון לעניין הקמה, החזקה והפעלה של תחנה בכלי טיס יינתן בידי מנהל רשות התעופה האזרחית, ובלבד שלא ייתן רישיון כאמור לגבי תחנה הכוללת מכשיר אלחוטי שלא ניתן לגביו אישור סוג כהגדרתו בסעיף 4ג(א)(1); רישיון לתחנה בכלי טיס יראו אותו כרישיון להחזקה ולהפעלה של כל המכשירים האלחוטיים הכלולים בתחנה בכלי הטיס, המפורטים ברישיון.

(ג) לעניין רישיונות לתחנה בכלי טיס –

(1) הסמכויות הנתונות למנהל לפי סימן זה, למעט סמכות המנהל לתת אישור סוג לפי סעיף 4ג(א)(1), יהיו נתונות למנהל רשות התעופה האזרחית, ויחולו הוראות סעיף 12א(ב) לעניין אצילת סמכויות;

(2) הסמכויות הנתונות לשר לפי סימן זה יהיו נתונות לשר התחבורה והבטיחות בדרכים, בהתייעצות עם השר, ואולם לא יותקנו תקנות לעניין רישיונות כאמור אלא לפי הצעת רשות התעופה האזרחית או בהתייעצות עמה.

סימן ב': אישור התאמה

חובת אישור התאמה 4ט. (א) על אף הוראות סעיף 4א, השר רשאי לקבוע כי ייבוא וייצור של מכשיר אלחוטי שמתקיימים לגביו או לגבי הייבוא או הייצור שלו התנאים שקבע, ובכלל זה עמידה במפרט טכני מסוים, יהיו פטורים מחובת רישוי לפי הסעיף האמור ויהיו טעונים אישור התאמה (בפקודה זו – מכשיר במסלול אישור).

(ב) לא ייבא אדם בייבוא שאינו ייבוא אישי ולא ייצר דרך עיסוק מכשיר במסלול אישור, אלא אם כן בידו אחד מאלה:

(1) אישור התאמה לפי הצהרה;

(2) אישור התאמה מאת המנהל.

(ג) לא ייבא אדם בייבוא אישי ולא ייצר שלא דרך עיסוק מכשיר במסלול אישור, אלא אם כן בידו אישור התאמה מאת המנהל.

אישור התאמה לפי 4י. (א) המבקש אישור התאמה לפי הצהרה יגיש למנהל, באופן ובמתכונת שהורה עליהם המנהל, בקשה מקוונת הכוללת בין היתר הצהרה ולפיה המכשיר האלחוטי שלגביו מתבקש האישור עומד בתנאים שקבע השר לפי סעיף 4ט(א) להיותו מכשיר במסלול אישור (בסימן זה – תנאים למסלול אישור); המנהל יפרסם הוראות כאמור באתר האינטרנט של המשרד.

(ב) בהצהרה לפי סעיף קטן (א) יצהיר המבקש, נוסף על האמור באותו סעיף קטן, על אלה:

(1) כי הוא מודע למשמעות של הגשת הצהרה כוזבת או שגויה;

(2) כי הוא צירף מסמך נלווה והתחייבות כנדרש לפי סעיף קטן (ג), ואם המסמך הנלווה שצירף הוא מפרט היצרן של המכשיר האלחוטי – גם כי במכשיר שלגביו מתבקש האישור לא נעשה כל שינוי לעומת המפרט האמור.

(ג) המבקש יצרף לבקשתו את כל אלה :

(1) אחד מהמסמכים כמפורט להלן, לפי בחירתו, המעיד על כך שמתקיימים במכשיר האלחוטי שלגביו מתבקש האישור התנאים למסלול אישור (בסעיף זה – מסמך נלווה) :

(א) מפרט היצרן של המכשיר האלחוטי, ובלבד שבמכשיר לא נעשה כל שינוי לעומת המפרט האמור ;

(ב) בדיקה שביצעה מעבדה בישראל או מעבדה שהוסמכה על ידי גוף החבר בארגון ILAC, לפי בחירת המבקש ;

(ג) מסמך אחר שקבע השר ;

(2) התחייבות ולפיה הוא מסכים לכל אלה :

(א) להעמיד את המכשיר האלחוטי שלגביו מתבקש האישור לבדיקה מדגמית בידי מפקח, במחסניו, בנמל או בכל מקום אחר שבו נמצא המכשיר האלחוטי, בטרם ייסחר בישראל, בלא קבלת תמורה, לפי הודעת המפקח ובאופן שיורה לו ;

(ב) להעביר את המכשיר האלחוטי שלגביו מתבקש האישור לאחת המעבדות שבפסקה (1)(ב) הפועלת בישראל, לפי בחירתו, בהתאם להנחיות המנהל, לשם בדיקת עמידת המכשיר בתנאים למסלול אישור, וכן לשאת בהוצאות הבדיקה ולהעביר את תוצאותיה לבחינת המנהל, לפי הודעת המפקח ובאופן שיורה לו.

(ד) מבקש שהגיש בקשה כנדרש לפי סעיפים קטנים (א) עד (ג), יקבל אישור התאמה לפי הצהרה, שיונפק באופן אוטומטי לאחר קליטת הבקשה במערכת המקוונת.

(ה) על אף הוראות סעיף קטן (ד), היה למנהל חשש כי לא מתקיימים התנאים למסלול אישור במכשיר האלחוטי שלגביו הוגשה בקשה לפי סעיף זה, רשאי הוא להורות על אחד מאלה:

(1) כי לא יונפק אישור התאמה לפי הצהרה וכי יראו את הבקשה כאמור כבקשה לקבלת אישור התאמה מאת המנהל;

(2) כי יוגש תצהיר לעניין הפרטים הכלולים בהצהרה.

(ו) הוראת המנהל כאמור בסעיף קטן (ה) תינתן בהתבסס על ניהול סיכונים, או על מידע הנמצא בידי המנהל לגבי המבקש, לגבי המכשיר האלחוטי שלגביו מתבקש האישור, לגבי יצרן המכשיר או הספק שממנו נרכש המכשיר או לגבי המדינה שממנה מיובא המכשיר או שבה הוא מיוצר, ובכלל זה מידע שהתקבל ממדינה אחרת או מארגון בין-לאומי.

(ז) אין בהוראות סעיף זה לעניין בדיקת מעבדות כדי לגרוע מהוראות סעיף 12 לחוק התקנים.

אישור התאמה 4יא. (א) המבקש אישור התאמה מאת המנהל יגיש מאת המנהל בקשה לכך באופן ובמתכונת שיורה עליהם המנהל; המנהל יפרסם הוראות לפי סעיף קטן זה באתר האינטרנט של המשרד.

(ב) המבקש יצרף לבקשה כאמור בסעיף קטן (א) מסמך נלווה כאמור בסעיף 4(ג)(1); המנהל רשאי לדרוש מהמבקש כל מידע או מסמך נוסף הדרוש לו לשם בדיקת הבקשה, ורשאי הוא לדרוש, מנימוקים מיוחדים שיפורטו בהחלטתו, כי מידע או מסמך כאמור יאומת בתצהיר.

(ג) מצא המנהל כי במכשיר האלחוטי שלגביו הוגשה הבקשה כאמור בסעיף קטן (א) מתקיימים התנאים למסלול אישור, על סמך המידע והמסמכים שהוגשו לפי סעיף קטן (ב), ייתן למבקש אישור התאמה.

שיבוש או הפרעה 4יב. (א) על אף הוראות סעיף 4ט(ב), נודע למנהל על קיומם של שיבוש או הפרעה משמעותיים בפעולתם של מכשירים אלחוטיים הפועלים כדין והתעורר בשל כך חשש משמעותי ומיידי לביטחון המדינה או לשלום הציבור, והיה לו יסוד סביר להניח שמקור השיבוש או ההפרעה כאמור הוא במכשיר במסלול אישור מסוג מסוים, רשאי הוא להורות, בהודעה מנומקת בכתב, כי אישור ההתאמה שיידרש לגבי מכשיר כאמור יהיה אישור התאמה מאת המנהל.

(ב) הוראה לפי סעיף קטן (א) תעמוד בתוקפה עד לסיום הבירור בדבר המקור לשיבוש או להפרעה, ולא יותר מ-14 ימים.

- תוקף אישור 4יג. אישור התאמה יינתן לתקופה קצובה כפי שיקבע
התאמה השר, ורשאי השר לקבוע תקופות שונות לסוגים
שונים של מכשירים במסלול אישור.
- איסור העברה, 4יד. אישור התאמה אינו ניתן להעברה, לשעבוד או
שעבוד או עיקול של לעיקול, אלא אם כן ניתן לכך אישור מראש ובכתב
אישור התאמה מאת המנהל ובהתאם לתנאים שנקבעו באישור.
- חובות, הגבלות 4טו. (א) (1) בעל אישור התאמה העוסק בייבוא
ותנאים החלים על או בייצור של מכשיר במסלול אישור, ישמור
בעל אישור התאמה מסמכים שהגיש לפי סעיף 4(ג)(1) או 4(א)(ב)
לתקופה של שלוש שנים מיום מתן אישור
ההתאמה; נוסף על כך, ישמור העוסק
בייבוא, לתקופה האמורה, גם מסמכים
המפרטים את זהות יצרן המכשיר האלחוטי
והספק שממנו נרכש ואת המדינה שבה יוצר
המכשיר או שממנה יובא או נרכש.
- (2) השר רשאי לקבוע הוראות לעניין
שמירת מסמכים כאמור בסעיף קטן זה,
ובכלל זה לעניין אופן שמירתם ולעניין סוג
המידע שיש לשמור.
- (ב) בעל אישור התאמה לא יבצע פעולות
במכשיר האלחוטי שלגביו ניתן האישור אשר יש
בהן כדי לשנות את תכונותיו האלחוטיות של
המכשיר, ובכלל זה החלפת אנטנה מקורית או
הוספת אפשרות לחיבור לאנטנה חיצונית, אלא אם
כן קיבל אישור מראש לכך מאת המנהל.
- (ג) השר רשאי לקבוע חובות, הגבלות ותנאים
שיחולו על בעל אישור התאמה כאמור בסעיף קטן
(א)(1), בין היתר בעניינים שלהלן, ורשאי הוא
לקבוע הוראות שונות לסוגים שונים של מכשירים
במסלול אישור:

(1) הגבלות ותנאים לעניין סחר במכשיר אלחוטי שלגביו ניתן האישור ;

(2) חובות דיווח על פעילותו של בעל האישור לגבי ייבוא, ייצור, ופעולות סחר במכשיר האלחוטי שלגביו ניתן האישור ;

(3) תנאים ודרישות לעניין רישום מלאי של המכשירים האלחוטיים שלגביהם ניתן האישור ;

(4) חובה למסור מידע לרוכשי מכשיר אלחוטי שלגביו ניתן האישור, לעניין מגבלות הנוגעות לאופן הפעלתו ;

(5) חובה להדביק על מכשיר אלחוטי שלגביו ניתן האישור או להציג בסמוך אליו תווית הכוללת מידע כפי שקבע השר.

(ד) ההוראות לפי סעיף קטן (ג) ייקבעו בשים לב לנהוג במדינות מפותחות ובשים לב לכך שלא יהיו חסם בפני ייבוא.

ביטול אישור 4טז. המנהל רשאי לבטל אישור התאמה, להתלותו עד התאמה, התלייתו, הגבלתו או סירוב לחדשו
לקיום תנאים שיוורה עליהם, להגבילו או לסרב לחדשו, לאחר שנתן לבעל האישור הזדמנות לטעון את טענותיו, בהתקיים אחד מאלה :

(1) האישור ניתן על יסוד מידע כוזב, שגוי, מטעה או חלקי ;

(2) בעל האישור הפר הוראה מהותית מההוראות לפי פקודה זו החלה לגביו ;

(3) טעמים שבטובת הציבור מחייבים זאת, ולעניין אישור התאמה שניתן לגבי מכשיר אלחוטי המיובא בייבוא אישי – אם היה למנהל יסוד סביר להניח כי המכשיר מסוכן לשלומו, לבריאותו או לביטחונו של הציבור או לביטחון המדינה, או אם התגלה כי המכשיר עלול לגרום לשיבוש או להפרעה משמעותיים לפעולתם של מכשירים אלחוטיים אחרים הפועלים כדין.

פטור לפעולות נוספות במכשיר במסלול אישור 4יז. החזקה, הפעלה או התקנה של מכשיר במסלול אישור, סחר במכשיר כאמור, וכן הקמה, החזקה והפעלה של תחנת אלחוט הכוללת מכשירים במסלול אישור בלבד, פטורים מההוראות לפי פקודה זו לעניין חובת רישוי, הקצאת תדרים ואגרות.

מפרט טכני לעניין מכשיר במסלול אישור 4יח. קבע השר לפי סעיף 4ט(א) כי אחד מהתנאים למסלול אישור הוא עמידתו של המכשיר האלחוטי במפרט טכני מסוים, יראו את המכשיר כעומד בתנאי האמור גם אם הוא עומד במפרט טכני אחר שאישר המנהל לעניין זה; המנהל יפרסם הודעה על אישור מפרט לפי סעיף זה ברשומות ובאתר האינטרנט של המשרד.

סימן ג': פטור

פטור 4יט. (א) (1) השר רשאי לקבוע מכשירים אלחוטיים או תחנות אלחוט, מסוג מסוים, או פעולות מסוימות במכשירים או בתחנות כאמור, שיהיו פטורים מההוראות לפי פקודה זו, כולן או חלקן, ובלבד שלעניין הועדת תדרים והקצאתם יחולו הוראות סעיף 5ד.

(2) תקנות לפי פסקה (1), לעניין מכשיר אלחוטי המיועד לשימוש בכלי טיס בלבד, יותקנו לאחר התייעצות עם שר התחבורה והבטיחות בדרכים.

(ב) (1) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א) וסעיף 5ד, המנהל רשאי, בהחלטה מנומקת בכתב, לפטור בעל רישיון שביקש זאת מההוראות לפי פקודה זו, כולן או חלקן, לגבי מכשיר אלחוטי או תחנת אלחוט מסוימים או לגבי פעולה מסוימת בהם, אם שוכנע כי החלת ההוראה לגביהם אינה סבירה או אינה מתאימה בנסיבות העניין וכי מתן הפטור כאמור לא יפגע בניצול היעיל של תדרי הרדיו ולא יביא לשיבוש או להפרעה משמעותיים בפעולתם של מכשירים אלחוטיים אחרים הפועלים כדין.

(2) פטור לפי פסקה (1), לעניין מכשיר אלחוטי המיועד לשימוש בכלי טיס בלבד, יינתן לאחר התייעצות עם מנהל רשות התעופה האזרחית."

(9) במקום סעיף 5 יבוא :

"פטור לעוסק בסחר 5. מי שעוסק בסחר בציוד קצה רט"ן, העומד בתנאים בציוד קצה שהוא שקבע השר, פטור מרישיון, ובלבד שהוא עומד בציוד רדיו טלפון בחובות רישום ודיווח שקבע השר ; לעניין זה, "ציוד קצה רט"ן" – ציוד קצה כהגדרתו בחוק התקשורת, נייד שהוא ציוד רדיו טלפון נייד."

(10) אחרי סעיף 5 יבוא :

"פרק ד': איסור שידורים מכלי שיט";

(11) בסעיף 5א, בכל מקום, במקום "יקיים" יבוא "יחזיק";

(12) בסעיף 5ב(א), במקום "מקיים" יבוא "מחזיק";

(13) בסעיף 5ג, במקום "שר התקשורת" יבוא "השר";

(14) אחרי סעיף 5ג יבוא:

"פרק ה': הועדת תדרים והקצאת תדרים";

(15) בסעיף 5ד –

(1) במקום כותרת השוליים יבוא "שימוש בתדר בהתאם להועדה והקצאה";

(2) בסעיף קטן (א), במקום "שקיבל מאת הגוף שהממשלה הסמיכה כאמור בסעיף קטן (ג)" יבוא "שקיבל מאת ועדת התדרים לפי פרק זה";

(3) בסעיף קטן (ב), הסיפה החל במילים "אך לא יחולו" – תימחק;

(4) סעיף קטן (ג) – בטל;

(16) אחרי סעיף 5ד יבוא:

"הקמת ועדת תוקם ועדה שתפקידה הועדת תדרים והקצאת התדרים
5ה. תדרים, בת שמונה חברים, והם:

(1) עובד המשרד האחראי על ניהול תדרי רדיו במשרד, הממונה הישיר שלו או סגנו של הממונה האמור, שימנה השר, והוא יהיה היושב ראש;

(2) עובד המשרד בעל תפקיד בכיר בתחום ניהול תדרי רדיו, שימנה השר;

(3) עובד משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, בעל תפקיד בכיר, שימנה שר התחבורה והבטיחות בדרכים;

(4) עובד אגף התקציבים במשרד האוצר, שימנה שר האוצר;

(5) שני חברים בעלי תפקידים בכירים באגף התקשוב בצבא הגנה לישראל, שימנה שר הביטחון;

(6) בעל תפקיד בכיר במשטרת ישראל בתחום התקשוב, הקשר והאלקטרוניקה, שימנה השר לביטחון הפנים;

(7) בעל תפקיד בכיר בשירות הביטחון הכללי, שימנה ראש שירות הביטחון הכללי.

סמכויות ועדת 15. ועדת התדירים תפעיל את סמכויותיה לפי פקודה זו, ובכלל זה לעניין שינוי או ביטול של הועדה והקצאה של תדירים או תנאי ההקצאה, בהתאם למדיניות הממשלה ובשים לב, בין היתר, לאלה:

(1) צורכי המגזר האזרחי, בכל הנוגע לשימוש בתדרי רדיו, בעת רגיעה ובעת חירום, לרבות צרכים עתידיים בין היתר בהתחשב בהתפתחויות טכנולוגיות;

(2) צורכי כוחות הביטחון, בכל הנוגע לשימוש בתדרי רדיו, בעת רגיעה ובעת חירום;

(3) ניצול יעיל של תדרי רדיו;

(4) מניעת שיבושים והפרעות לפעולתם של מכשירים אלחוטיים הפועלים כדין;

(5) הוראות החוקה, האמנה ותקנות הרדיו של איגוד הבזק הבין-לאומי (International Telecommunication Union (ITU), וכל הסכם בין-לאומי אחר בנושא תדרי רדיו שישראל צד לו;

(6) השיקולים המפורטים בסעיף 4(ב) לחוק התקשורת, בשינויים המחויבים.

סדרי עבודה של ועדת התדירים ותוקף פעולותיה 15. (א) המניין החוקי בישיבות ועדת התדירים הוא רוב חבריה ובהם יושב ראש הוועדה.

(ב) החלטות ועדת התדירים יתקבלו ברוב קולות של המשתתפים בישיבה; היו הקולות שקולים תכריע דעתו של יושב ראש הוועדה.

(ג) החלטות ועדת התדירים יועברו לעיונם של חברי ועדת התדירים העליונה.

(ד) ועדת התדירים תקבע את סדרי עבודתה ואת נוהלי דיוניה, ככל שלא נקבעו לפי פקודה זו.

(ה) קיום ועדת התדירים, סמכויותיה ותוקף פעולותיה לא ייפגעו מחמת שהתפנה מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שרוב חברי הוועדה מכהנים כדין.

(א) ועדת התדירים רשאית לאצול את סמכותה להקצות תדירים, בדרך כלל או לעניינים מסוימים, לחבר בוועדת התדירים כמפורט להלן ובהתאם להוראות אלה:

ח.5.

אצילת הסמכות
להקצות תדירים

(1) ליושב ראש ועדת התדירים – את הסמכות להקצות תדיר רדיו בתחומים שוועדת התדירים לא הועידה או הקצתה לשימוש בלעדי של כוחות הביטחון;

(2) לחבר ועדת התדירים המייצג גוף מכוחות הביטחון, או ליושב ראש ועדת התדירים לעניין גוף מכוחות הביטחון שאין לו נציג בוועדה – את הסמכות להקצות תדיר רדיו בתחומים שוועדת התדירים הועידה לשימוש בלעדי של כוחות הביטחון, או שהקצתה לשימוש בלעדי של גוף מכוחות הביטחון באמצעות מכשיר ייעודי לו.

(ב) הודעה על אצילת סמכות לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.

(ג) כל חבר בוועדת התדירים רשאי לעיין בהחלטותיו של חבר ועדת התדירים שנאצלה לו סמכות לפי סעיף זה.

עיון חוזר 5ט. מי שרואה את עצמו נפגע מהחלטה של ועדת התדירים או של חבר הוועדה שנאצלה לו הסמכות לפי סעיף 5ח, רשאי לפנות לגורם המחליט בבקשה לעיון חוזר בהחלטתו, אם התגלו עובדות שלא היו לפני נותן ההחלטה או אם השתנו הנסיבות, והעובדות או הנסיבות כאמור היו עשויות להשפיע על ההחלטה שהתקבלה.

החלטת ועדת התדירים לעניין הקצאת תדירים 5י. (א) ועדת התדירים לא תקצה תדר שהתקבלה לגביו החלטה בוועדה, אלא בתום 21 ימים מיום קבלת ההחלטה.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו אם שוכנעה ועדת התדירים כי יש צורך מיידי להקצות תדר שהתקבלה לגביו החלטה בוועדה; ואולם, לעניין החלטה להקצות תדר שקיבל חבר הוועדה שנאצלה לו סמכות לפי סעיף 5ח – יחליט יושב ראש ועדת התדירים בדבר הקצאה בשל צורך מיידי כאמור.

דיון נוסף בוועדת התדירים העליונה 5יא. (א) קיבלו ועדת תדירים או חבר הוועדה שנאצלה לו סמכות לפי סעיף 5ח החלטה בעניין מסוים, רשאי כל חבר בוועדת התדירים או בוועדת התדירים העליונה לפנות ליושב ראש ועדת התדירים העליונה, בתוך 21 ימים מיום שנמסרה ההחלטה לאותו חבר, בבקשה לקיים דיון באותו עניין בוועדת התדירים העליונה; קיבל יושב ראש ועדת התדירים העליונה בקשה כאמור, יכנס את הוועדה לדיון באותו עניין.

(ב) הוגשה בקשה לפי סעיף קטן (א), לא תקצה ועדת התדרים תדר שהתקבלה לגביו החלטה בוועדה עד לקבלת החלטה בידי ועדת התדרים העליונה, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 5(ב), בשינויים המחויבים.

הקמת ועדת התדרים העליונה 5יב. תוקם ועדת תדרים עליונה בת חמישה חברים והם :

- (1) המנהל הכללי של המשרד או משנה למנהל הכללי שהוא ימנה, והוא יהיה היושב ראש ;
- (2) המנהל הכללי של משרד הביטחון או עובד משרד הביטחון שהוא ימנה ;
- (3) המנהל הכללי של המשרד לביטחון הפנים או עובד המשרד לביטחון הפנים שהוא ימנה ;
- (4) המנהל הכללי של משרד האוצר או עובד משרד האוצר שהוא ימנה ;
- (5) המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה או עובד משרד ראש הממשלה שהוא ימנה.

סמכויות ועדת התדרים העליונה 5יג. (א) ועדת התדרים העליונה תדון ותכריע בעניינים אלה :

- (1) עניין שהופנה אליה לפי סעיף 5יא ;
- (2) כל עניין הנתון לסמכותה של ועדת התדרים, שוועדת התדרים החליטה שיש להעבירו לדיון בוועדת התדרים העליונה ;
- (3) כל עניין הנתון לסמכותה של ועדת התדרים שיש לו השפעה משמעותית על מצאי תדרי הרדיו, ויושב ראש ועדת התדרים העליונה או שניים לפחות מחבריה סברו כי יש לדון ולהכריע בו בוועדת התדרים העליונה.

(ב) ועדת התדרים העליונה תפעיל את סמכויותיה בהתאם להוראות סעיף 15, בשינויים המחויבים.

(ג) החלטות ועדת התדרים העליונה יחייבו את ועדת התדרים.

סדרי העבודה של 5 יד. (א) החלטות ועדת התדרים העליונה יועברו ועדת התדרים לעיונם של חברי ועדת התדרים. העליונה

(ב) ועדת התדרים העליונה תקבע את סדרי עבודתה ואת נוהלי דיוניה, ככל שלא נקבעו לפי פקודה זו.

פרק ו': סמכויות מיוחדות

הפסקת פעולות 5 טו. (א) המנהל רשאי להורות למי שעוסק בסחר סחר במכשירים אלחוטיים, בהודעה בכתב, על הפסקה זמנית של סחר במכשירים מסוג מסוים או על תנאים מסוימים להמשך הסחר במכשירים כאמור שיחולו באופן זמני (בסעיף זה – הוראה זמנית), אם היה לו יסוד סביר להניח כי המכשירים מסוכנים לשלומם, לבריאותם או לבטיחותם של הציבור או לביטחון המדינה; הוראה זמנית תעמוד בתוקפה עד להשלמת הבדיקות בידי המנהל וקבלת החלטה סופית לעניין המשך הסחר במכשירים האמורים, לפי הוראות סעיף קטן (ב).

(ב) המנהל יודיע על החלטתו הסופית לעניין הפסקת הסחר או המשך הסחר במכשירים האלחוטיים שלגביהם ניתנה הוראה זמנית בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-30 ימים מיום מתן ההוראה הזמנית; ואולם, מצא המנהל כי נדרשות בדיקות נוספות או משלימות לשם קבלת החלטתו, רשאי הוא, בהחלטה מנומקת בכתב, להאריך את התקופה האמורה ב-15 ימים נוספים.

(ג) המנהל לא ייתן הוראה זמנית ולא יקבל החלטה סופית לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב), אלא לאחר שנתן למי שרואה את עצמו נפגע מההוראה או מההחלטה הזדמנות לטעון את טענותיו; ואולם, סבר המנהל כי יש חשש מיידי לשלומן, לבריאותן או לבטיחותן של הציבור או לביטחון המדינה, רשאי הוא לתת הוראה זמנית לאלתר, ובלבד שייתן הזדמנות לטעון טענות כאמור בהקדם האפשרי לאחר מכן.

(ד) המנהל יפרסם את החלטותיו לפי סעיף זה באתר האינטרנט של המשרד; ואולם, המנהל לא יפרסם פרטים שהם בגדר מידע שרשות ציבורית מנועה מלמסור לפי סעיף 9(א) לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998¹³, וכן רשאי הוא שלא לפרסם פרטים שהם בגדר מידע שרשות ציבורית אינה חייבת למסור לפי סעיף 9(ב) לחוק האמור.

סמכות לדרוש מידע 5טז. השר, המנהל, או עובד המשרד שהשר הסמיך לכך ומתקיים בו האמור בסעיף 11א(ב)(1) רשאי לדרוש מבעל רישיון, מבעל אישור התאמה כהגדרתו בסעיף 6ד וממי שעוסק בסחר במכשירים אלחוטיים, למסור לו, במועד, במתכונת ובאופן שיורה לו, כל מידע הנחוץ לשם הפעלת סמכויות השר או המנהל לפי פקודה זו או כדי להקל את ביצוען."

(17) בסעיף 6, במקום "שר התקשורת" יבוא "השר";

(18) לפני סעיף 7 יבוא:

"פרק ז': אמצעי אכיפה מינהליים

סימן א': הטלת עיצום כספי

הגדרות – פרק ז' 6ד. בפרק זה –

¹³ ס"ח התשנ"ח, עמ' 226; התשע"ח, עמ' 105.

"בעל אישור התאמה" – מי שמייבא בייבוא שאינו
ייבוא אישי מכשיר במסלול אישור או מי
שמייצר דרך עיסוק מכשיר כאמור, וקיבל
אישור התאמה;

"המנהל" – סגן המנהל הכללי של המשרד לענייני
פיקוח ואכיפה או עובד המשרד בעל
מומחיות בתחום תדרי רדיו הכפוף במישרין
למנהל הכללי של המשרד שהשר הסמיכו
לעניין פרק זה במקום סגן המנהל הכללי
כאמור, ולעניין רישיון לתחנה בכלי טיס –
מנהל רשות התעופה האזרחית.

עיצום כספי 6ה. (א) המנהל רשאי להטיל עיצום כספי לפי
הוראות פרק זה בסכום של 70,000 שקלים חדשים,
על כל אחד מאלה, ואם הוא תאגיד – בסכום של
140,000 שקלים חדשים:

(1) מי שייצר, החזיק, הפעיל או התקין
מכשיר אלחוטי או סחר במכשיר כאמור,
בלא רישיון לכך, בניגוד להוראות סעיף
4א(א);

(2) מי שהקים, החזיק או הפעיל תחנת
אלחוט, בלא רישיון לכך, בניגוד להוראות
סעיף 4א(ב);

(3) בעל רישיון שהפר הוראה לעניין
החזקה או העברה של אמצעי שליטה בבעל
הרישיון, שנקבעה בתקנות לפי סעיף 4א(א)(1)
או 4ח(ג)(2) או ברישיון לפי סעיף 4א(ג) או
4ח(ג)(1), לפי העניין, בניגוד להוראות סעיף
4א;

(4) בעל רישיון שהפר הוראה לעניין ניטור של הספק השידור של המכשיר האלחוטי שלגביו ניתן הרישיון או לעניין מסירת נתוני הניטור, שנקבעה בתקנות לפי סעיף 14(א)(4) או 4ח(ג)(2) או ברישיון לפי סעיף 14(ג) או 4ח(ג)(1), לפי העניין, בניגוד להוראות סעיף 4א;

(5) בעל רישיון שביצע פעולות במכשיר האלחוטי שלגביו קיבל את הרישיון שיש בהן כדי לשנות את תכונותיו האלחוטיות, בניגוד להוראות סעיף 14(ד);

(6) מי שייבא בייבוא שאינו יבוא אישי או שייצר דרך עיסוק מכשיר במסלול אישור, בלא אישור התאמה, בניגוד להוראות סעיף 4ט(ב);

(7) בעל אישור התאמה שמסר פרטים לא נכונים בהצהרה או בתצהיר שמסר לפי סעיף 4, או במסמכים שמסר לפי הסעיף האמור;

(8) בעל אישור התאמה שביצע פעולות במכשיר האלחוטי שיש בהן כדי לשנות את תכונותיו האלחוטיות, בלי שקיבל אישור מראש לכך מאת המנהל, בניגוד להוראות סעיף 4טו(ב);

(9) מי שהשתמש בתדר רדיו שלא לפי הקצאה שקיבל או בניגוד לתנאי ההקצאה, בניגוד להוראות סעיף 5ד;

(10) עוסק בסחר במכשירים אלחוטיים שלא קיים את הוראת המנהל שניתנה לפי סעיף 5טו.

(ב) המנהל רשאי להטיל עיצום כספי לפי הוראות פרק זה בסכום של 10,000 שקלים חדשים, על כל אחד מאלה, ואם הוא תאגיד – בסכום של 20,000 שקלים חדשים:

(1) בעל רישיון שהפר הוראה לעניין תחזוקה של המכשיר האלחוטי שלגביו ניתן הרישיון, שנקבעה בתקנות לפי סעיף 14(א)(3) או 4(ג)(2) או ברישיון לפי סעיף 14(ג) או 4(ג)(1), לפי העניין, בניגוד להוראות סעיף 4א;

(2) בעל רישיון שהפר הוראה לעניין דיווח, שנקבעה בתקנות לפי סעיף 14(א)(5) או 4(ג)(2), לפי העניין, בניגוד להוראות סעיף 4א;

(3) בעל רישיון שהפר הוראה לעניין רישום מלאי של המכשירים האלחוטיים שלגביהם ניתן הרישיון, שנקבעה בתקנות לפי סעיף 14(א)(6) או 4(ג)(2) או ברישיון לפי סעיף 14(ג) או 4(ג)(1), לפי העניין, בניגוד להוראות סעיף 4א;

(4) בעל רישיון שהפר הוראה לעניין שמירת מסמכים שנקבעה בתקנות לפי סעיף 14(א)(7) או 4(ג)(2) או ברישיון לפי סעיף 14(ג) או 4(ג)(1), לפי העניין, בניגוד להוראות סעיף 4א;

(5) בעל רישיון שהפר הוראה לעניין ניסיון והכשרה של כוח האדם המועסק על ידו, שנקבעה בתקנות לפי סעיף 14(א)(8) או 4(ג)(1) או ברישיון לפי סעיף 14(ג) או 4(ג)(1), לפי העניין, בניגוד להוראות סעיף 4א;

(6) בעל אישור התאמה שלא שמר מסמכים בהתאם להוראות לפי סעיף 4טו(א);

(7) בעל רישיון, בעל אישור התאמה או עוסק בסחר מכשירים אלחוטיים, שלא מסר מידע שנדרש למוסרו לפי סעיף 5טז;

(8) בעל רישיון, בעל אישור התאמה או עוסק בסחר מכשירים אלחוטיים, שלא מסר מסמך שנדרש למסרו, בניגוד להוראות סעיף 11ב(א)(2);

(9) בעל רישיון, בעל אישור התאמה או עוסק בסחר מכשירים אלחוטיים, שלא קיים הוראה מהוראות המפקח שניתנה לפי סעיף 11ד(א).

(ג) המנהל רשאי להטיל עיצום כספי לפי הוראות פרק זה בסכום הנקוב לצד ההפרה בטור ב' בחלק א' לתוספת הראשונה, על כל אחד מאלה:

(1) בעל רישיון שהפר הוראה מההוראות שנקבעו ברישיונו לפי סעיף 4ו(ב) ו-(ג), המפורטת בטור א' בחלק א' לתוספת הראשונה, ואינה בעניינים המנויים בסעיף 4ו(א)(1) עד (8);

(2) בעל רישיון שהפר הוראה מההוראות שנקבעו לפי סעיף 4ו(א) או 13, המפורטת בטור א' בחלק א' לתוספת הראשונה;

(3) עוסק בסחר בציד קצה רט"ן הפטור מרישיון לפי סעיף 5, שהפר הוראה מההוראות שנקבעו לפי הסעיף האמור, המפורטת בטור א' בחלק א' לתוספת הראשונה;

(4) בעל אישור התאמה שהפר הוראה מההוראות שנקבעו לפי סעיף 4טו(ג), המפורטת בטור א' בחלק א' לתוספת הראשונה.

(ד) בלי לגרוע מסמכותו לפי סעיפים קטנים (א) עד (ג) לעניין רישיון לתחנה בכלי טיס, מנהל רשות התעופה האזרחית רשאי להטיל עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום הנקוב לצד ההפרה בטור ב' בחלק ב' לתוספת הראשונה, על בעל רישיון לתחנה בכלי טיס שהפר הוראה מההוראות אלה:

(1) הוראה מההוראות שנקבעו ברישיון לפי סעיף 4ח(ג)(1), המפורטת בטור א' בחלק ב' לתוספת הראשונה, ואינה בעניינים המנויים בסעיף 14(א)(1) עד (8);

(2) הוראה מההוראות שנקבעו לפי סעיף 4ח(ג)(2), המפורטת בטור א' בחלק ב' לתוספת הראשונה.

(ה) (1) השר, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי בצו, לשנות, את חלק א' לתוספת הראשונה.
(2) שר התחבורה והבטיחות בדרכים, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות, את חלק ב' לתוספת הראשונה.

(3) סכום העיצום הכספי שייקבע בתוספת הראשונה לפי סעיף קטן זה לא יעלה על 70,000 שקלים חדשים, ולעניין מפר שהוא תאגיד – על 140,000 שקלים חדשים.

הפרה בנסיבות מחמירות 16. היה למנהל יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מההוראות לפי פקודה זו, כאמור בסעיף 6ה, בנסיבות מחמירות, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי בשיעור של פי אחד וחצי מהסכום הקבוע לעניין אותה הפרה בסעיף 6ה או בתוספת הראשונה; בסעיף זה, "נסיבות מחמירות" – הפרה שלנוכח התמשכותה, עוצמתה, או היקפה עלולה לגרום להפרעה אלחוטית משמעותית לתדרי רדיו שהוקצו למערכת הביטחון או לשימושי תעופה אזרחית, או שיש בה כדי לסכן את שלום הציבור.

הודעה על כוונת חיוב 16. (א) היה למנהל יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מההוראות לפי פקודה זו, כאמור בסעיף 6ה (בפרק זה – המפר), ובכוונתו להטיל עליו עיצום כספי לפי אותו סעיף או לפי סעיף 16, ימסור למפר הודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי (בפרק זה – הודעה על כוונת חיוב).

(ב) בהודעה על כוונת חיוב יציין המנהל, בין השאר, את אלה:

(1) המעשה או המחדל (בפרק זה – המעשה) המהווה את ההפרה, ומועד ביצועו;
(2) סכום העיצום הכספי והתקופה לתשלומו;

(3) זכותו של המפר לטעון את טענותיו לפני המנהל, לפי הוראות סעיף 6ח;

(4) פירוט נסיבות מחמירות בביצוע ההפרה, ככל שהיו נסיבות כאמור;

(5) הסמכות להוסיף על סכום העיצום הכספי בשל הפרה נמשכת או הפרה חוזרת לפי הוראות סעיף 6י והמועד שממנו יראו הפרה כהפרה נמשכת לעניין הסעיף האמור;

(6) לעניין מפר שהוא יחיד – את הכוונה לפרסם את שמו לשם אזהרת הציבור, אם יש כזו.

זכות טיעון 6ח. מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות סעיף 6ז, רשאי לטעון את טענותיו, בכתב או בעל פה לפי החלטת המנהל, לעניין הכוונה להטיל עליו עיצום כספי ולעניין סכומו, בתוך 45 ימים ממועד מסירת ההודעה, ורשאי המנהל להאריך את התקופה האמורה בתקופה נוספת שלא תעלה על 45 ימים.

החלטת המנהל ודרישת תשלום 6ט. (א) המנהל יחליט, לאחר ששקל את הטענות שנטענו לפי סעיף 6ח, אם להטיל על המפר עיצום כספי, ורשאי הוא להפחית את סכום העיצום הכספי לפי הוראות סעיף 6יא.

(ב) החליט המנהל לפי הוראות סעיף קטן (א) –

(1) להטיל על המפר עיצום כספי – ימסור לו דרישה, בכתב, לשלם את העיצום הכספי (בפרק זה – דרישת תשלום), שבה יציין, בין השאר, את סכום העיצום הכספי המעודכן ואת התקופה לתשלומו;

(2) שלא להטיל על המפר עיצום כספי – ימסור לו הודעה על כך, בכתב.

(ג) בדרישת התשלום או בהודעה, לפי סעיף קטן (ב), יפרט המנהל את נימוקי החלטתו.

(ד) לא טען המפר את טענותיו לפי הוראות סעיף 6ח בתוך התקופה האמורה באותו סעיף, יראו את ההודעה על כוונת חיוב, בתום אותה תקופה, כדרישת תשלום שנמסרה למפר במועד האמור.

הפרה נמשכת 6.י. (א) בהפרה נמשכת ייווסף על העיצום הכספי והפרה חוזרת הקבוע לאותה הפרה, החלק החמישים שלו לכל יום שבו נמשכת ההפרה; לעניין זה, "הפרה נמשכת" – הפרת הוראה מההוראות לפי פקודה זו, כאמור בסעיף 6ה, לאחר שהמנהל הודיע למפר על הפרת אותה הוראה.

(ב) בהפרה חוזרת ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה, סכום השווה לסכום העיצום הכספי כאמור; לעניין זה, "הפרה חוזרת" – הפרת הוראה מההוראות לפי פקודה זו כאמור בסעיף 6ה, בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי או שבשלה הורשע.

סכומים מופחתים 6.יא. (א) המנהל אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בסעיף 6ה או בתוספת הראשונה, אלא במקרים, בנסיבות ובהתאם לשיקולים המפורטים בתוספת השנייה ובשיעורים הקבועים בה.

(ב) השר, ולעניין רישיון לתחנה בכלי טיס – שר התחבורה והבטיחות בדרכים, רשאי, בצו, לשנות את התוספת השנייה; צו כאמור ייקבע בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

סכום מעודכן של העיצום הכספי 6.יב. (א) העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום מסירת דרישת התשלום, ולגבי מפר שלא טען את טענותיו לפני המנהל כאמור בסעיף 6ט(ד) – ביום מסירת ההודעה על כוונת חיוב; הוגש ערעור לבית משפט לפי סעיף 6כ, ועוכב תשלומו של העיצום הכספי בידי המנהל או בית המשפט – יהיה העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בערעור.

(ב) סכומי העיצום הכספי הקבועים בסעיף 6ה ובתוספת הראשונה יתעדכנו ב־1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור שינוי המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ב־1 בינואר של השנה הקודמת; הסכומים האמורים יעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; לענין זה, "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

(ג) המנהל יפרסם ברשומות ובאתר האינטרנט של המשרד הודעה על סכומי העיצום הכספי המעודכנים לפי סעיף קטן (ב); מנהל רשות התעופה האזרחית יפרסם ברשומות ובאתר האינטרנט של רשות התעופה האזרחית הודעה כאמור לענין הפרות כאמור בסעיף 6ה(ד).

המועד לתשלום העיצום הכספי	יג. המפר ישלם את העיצום הכספי בתוך 45 ימים מיום מסירת דרישת התשלום כאמור בסעיף 6ט.
הפרשי הצמדה וריבית	יד. לא שילם המפר עיצום כספי במועד, ייוספו על העיצום הכספי, לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–1961 ¹⁴ (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית), עד לתשלומם.
גבייה	טו. עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה, ועל גבייתו יחול חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה–1995 ¹⁵ .

¹⁴ ס"ח התשכ"א, עמ' 192.

¹⁵ ס"ח התשנ"ה, עמ' 170.

סימן ב': התראה מינהלית

התראה מינהלית 6טז. (א) היה למנהל יסוד סביר להניח כי אדם הפר

הוראה מההוראות לפי פקודה זו כאמור בסעיף 6ה, והתקיימו נסיבות שקבע המנהל, בנהלים, באישור היועץ המשפטי לממשלה, רשאי הוא, במקום להמציא לו הודעה על כוונת חיוב ולהטיל עליו עיצום כספי, לפי הוראות סימן א', להמציא לו התראה מינהלית לפי הוראות סימן זה; בסעיף קטן זה, "היועץ המשפטי לממשלה" – לרבות משנה ליועץ המשפטי לממשלה שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו לעניין זה.

(ב) בהתראה מינהלית יציין המנהל מהו המעשה המהווה את ההפרה, יודיע למפר כי עליו להפסיק את ההפרה וכי אם ימשיך בהפרה או יחזור עליה יהיה צפוי לעיצום כספי בשל הפרה נמשכת או הפרה חוזרת, לפי העניין, כאמור בסעיף 6יח, וכן יציין את זכותו של המפר לבקש את ביטול ההתראה לפי הוראות סעיף 6יז.

(ג) נהלים לפי סעיף קטן (א) שקבע המנהל יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד, ונהלים כאמור שקבע מנהל רשות התעופה האזרחית – באתר האינטרנט של רשות התעופה האזרחית.

בקשה לביטול 6יז. (א) נמסרה למפר התראה מינהלית כאמור בסעיף 6טז, רשאי הוא לפנות למנהל בכתב, בתוך 45 ימים, בבקשה לבטל את ההתראה בשל כל אחד מטעמים אלה:

(1) המפר לא ביצע את ההפרה;

(2) המעשה שביצע המפר, המפורט בהתראה, אינו מהווה הפרה.

(ב) קיבל המנהל בקשה לביטול התראה מינהלית לפי הוראות סעיף קטן (א), רשאי הוא לבטל את ההתראה או לדחות את הבקשה ולהשאיר את ההתראה על כנה; החלטת המנהל תינתן בכתב, ותימסר למפר בצירוף נימוקים.

הפרה נמשכת 6יח. (א) נמסרה למפר התראה מינהלית לפי הוראות והפרה חוזרת לאחר התראה

סימן זה והמפר המשיך להפר את ההוראה שבשלה נמסרה לו ההתראה, ימסור לו המנהל דרישת תשלום בשל הפרה נמשכת כאמור בסעיף 6(א); מפר שנמסרה לו דרישת תשלום כאמור רשאי לטעון את טענותיו לפני המנהל, לעניין הימשכות ההפרה וסכום העיצום הכספי, ויחולו לעניין זה הוראות סעיפים 6 ו-6ט, בשינויים המחויבים.

(ב) נמסרה למפר התראה מינהלית לפי הוראות סימן זה והמפר חזר והפר את ההוראה שבשלה נמסרה לו ההתראה, בתוך שנתיים מיום מסירת ההתראה, יראו את ההפרה הנוספת כאמור בהפרה חוזרת לעניין סעיף 6(ב), והמנהל ימסור למפר הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות סעיף 6ז בשל ההפרה החוזרת; מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב כאמור, רשאי לטעון את טענותיו לפני המנהל ויחולו לעניין זה הוראות סעיפים 6 ו-6ט, בשינויים המחויבים.

סימן ג': הוראות כלליות

עיצום כספי בשל 6יט. על מעשה אחד המהווה הפרה של הוראה מההוראות לפי פקודה זו המנויות בסעיף 6ה או לפי חוק אחר

הפרה לפי פקודה זו

בתוספת הראשונה, ושל הוראה מההוראות לפי חוק אחר, לא יוטל יותר מעיצום כספי אחד.

ערעור

6.כ. (א) על החלטה סופית של המנהל לפי פרק זה ניתן לערער לבית משפט השלום שבו יושב נשיא בית משפט השלום; ערעור כאמור יוגש בתוך 45 ימים מיום שנמסרה למפר הודעה על ההחלטה.

(ב) אין בהגשת ערעור לפי סעיף קטן (א) כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי, אלא אם כן הסכים לכך המנהל או שבית המשפט הורה על כך.

(ג) החליט בית המשפט לקבל ערעור שהוגש לפי סעיף קטן (א), לאחר ששולם העיצום הכספי, והורה על החזרת סכום העיצום הכספי ששולם או על הפחתת העיצום הכספי, יוחזר הסכום ששולם או כל חלק ממנו אשר הופחת בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.

פרסום

6.כא. (א) הטיל המנהל עיצום כספי לפי פרק זה, יפרסם באתר האינטרנט של המשרד או של רשות התעופה האזרחית, לפי העניין, את הפרטים שלהלן, בדרך שתבטיח שקיפות לגבי הפעלת שיקול דעתו בקבלת ההחלטה להטיל עיצום כספי:

(1) דבר הטלת העיצום הכספי;

(2) מהות ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי ונסיבות ההפרה;

(3) סכום העיצום הכספי שהוטל;

(4) אם הופחת העיצום הכספי – הנסיבות שבשלהן הופחת סכום העיצום ושיעורי ההפחתה;

(5) פרטים על המפר, הנוגעים לעניין;

(6) שמו של המפר – אם הוא תאגיד.

(ב) הוגש ערעור לפי סעיף 66, יפרסם המנהל, בפרסום לפי סעיף קטן (א), את דבר הגשת הערעור ואת תוצאותיו.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א)(6), רשאי המנהל לפרסם את שמו של מפר שהוא יחיד, אם סבר שהדבר נחוץ לצורך אזהרת הציבור.

(ד) על אף האמור בסעיף זה, לא יפרסם המנהל פרטים שהם בגדר מידע שרשות ציבורית מנועה מלמסור לפי סעיף 9(א) לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998¹⁶, וכן רשאי הוא שלא לפרסם פרטים לפי סעיף זה, שהם בגדר מידע שרשות ציבורית אינה חייבת למסור לפי סעיף 9(ב) לחוק האמור.

(ה) פרסום לפי סעיף זה בעניין עיצום כספי שהוטל על תאגיד יהיה לתקופה של ארבע שנים, ובעניין עיצום כספי שהוטל על יחיד – לתקופה של שנתיים; בפרסום כאמור יישם המנהל אמצעים טכנולוגיים נאותים ומתקדמים, כדי למנוע, ככל האפשר, את העיון בפרטים שפורסמו בתום תקופת הפרסום, ובלבד שיש אמצעים מקובלים למניעת העיון כאמור.

(ו) השר רשאי לקבוע דרכים נוספות לפרסום הפרטים האמורים בסעיף זה.

שמירת אחריות 66. (א) תשלום עיצום כספי או המצאת התראה פלילית מינהלית לפי פרק זה לא יגרעו מאחריותו הפלילית של אדם בשל הפרת הוראה מההוראות לפי פקודה זו המנויות בסעיף 66 או בתוספת הראשונה, המהווה עבירה.

¹⁶ ס"ח התשנ"ח, עמ' 226; התשע"ח, עמ' 105.

(ב) שלח המנהל למפר הודעה על כוונת חיוב או המציא לו התראה מינהלית, בשל הפרה המהווה עבירה כאמור בסעיף קטן (א), לא יוגש נגדו כתב אישום בשל אותה הפרה, אלא אם כן התגלו עובדות חדשות, המצדיקות זאת.

(ג) הוגש נגד אדם כתב אישום בשל הפרה המהווה עבירה כאמור בסעיף קטן (א), לא ינקוט נגדו המנהל הליכים לפי פרק זה בשל אותה הפרה, ואם הוגש כתב האישום בנסיבות האמורות בסעיף קטן (ב) לאחר שהמפר שילם עיצום כספי, יוחזר לו הסכום ששולם, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלום הסכום עד יום החזרתו.

פרק ח': עונשין";

(19) בסעיף 7 –

(א) במקום סעיף קטן (א) יבוא :

"(א) המייצר, מחזיק, מפעיל או מתקין מכשיר אלחוטי או הסוחר במכשיר כאמור, בלא רישיון, או המקים, מחזיק או מפעיל תחנת אלחוט, בלא רישיון, בניגוד להוראות סעיף 4א, דינו – מאסר שנה או קנס 140,000 שקלים חדשים, ובשני המקרים רשאי בית המשפט גם לצוות על חילוט כל מכשיר אלחוטי שנעשתה בו פעולה כאמור בלי רישיון.";

(ב) בסעיף קטן (ג), במקום "מכשיר לטלגרף אלחוטי" יבוא "מכשיר אלחוטי" ובמקום "תחנת טלגרף אלחוטי" יבוא "תחנת אלחוט" ;

(20) בסעיף 7א –

(א) בכותרת השוליים, במקום "מכשיר לטלגרף אלחוטי" יבוא "מכשיר אלחוטי" ;

(ב) ברישה, במקום "מכשיר לטלגרף אלחוטי" יבוא "מכשיר אלחוטי" והמילים "או שלא בהתאם לתנאיו" – יימחקו ;

(21) בסעיף 8, במקום "מכשיר לטלגרף אלחוטי" יבוא "מכשיר אלחוטי" ;

(22) לפני סעיף 12 יבוא :

"פרק ט' : פיקוח

הסמכת מפקחים 11א. (א) השר רשאי להסמיק, מבין עובדי משרדו, מפקחים שיפקחו על ביצוע ההוראות לפי פקודה זו.

(ב) לא יוסמך מפקח לפי הוראות סעיף קטן (א), אלא אם כן מתקיימים בו כל אלה :

(1) הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לדעת השר לשמש מפקח ולא הוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור ;

(2) הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי פרק זה ובנושאים הנוגעים לפקודה זו, כפי שהורה השר ;

(3) הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה השר.

(ג) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א) ועל אף האמור בסעיף קטן (ב), מנהל רשות התעופה האזרחית רשאי להסמיק, מבין עובדי רשות התעופה האזרחית, מפקחים שיפקחו על ביצוע ההוראות לפי פקודה זו לעניין רישיון לתחנה בכלי טיס ; על הסמכת מפקחים כאמור יחולו הוראות סעיף 94(ג) לחוק הטיס, בשינויים המחויבים, ואולם ההכשרה לפי פסקה (2) של הסעיף האמור תהיה בהתאם להוראות מנהל רשות התעופה האזרחית שיינתנו בהסכמת השר ; למפקחים שיוסמכו לפי סעיף קטן זה לא יהיו נתונות סמכויות לפי סעיפים 11ד ו-11ה.

(ד) לעניין רישיון לתחנה בכלי טיס, הסמכויות הנתונות למנהל לפי פרק זה יהיו נתונות למנהל רשות התעופה האזרחית.

(ה) הודעה על הסמכת מפקחים לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.

סמכויות מפקחים 11ב. (א) לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי פקודה זו, רשאי מפקח –

(1) לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;

(2) לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח את ביצוע ההוראות לפי פקודה זו או להקל על ביצוען; בפסקה זו, "מסמך" – לרבות פלט, כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה–1995¹⁷;

(3) להיכנס למקום שיש לו יסוד סביר להניח כי מתבצעת בו פעולה במכשיר אלחוטי או בתחנת אלחוט כאמור בסעיף 4א, לרבות לכלי תחבורה כשהוא נייד, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית משפט השלום;

(4) לערוך בדיקות או מדידות של מכשיר אלחוטי או תחנת אלחוט ושל אופן השימוש בתדרי רדיו;

(5) ליטול מכשיר אלחוטי לשם בדיקתו במעבדה; על נטילה כאמור יחולו הוראות אלה:

¹⁷ ס"ח התשנ"ח, עמ' 366; התשע"ב, עמ' 514.

(א) מכשיר אלחוטי שניטל לפי פסקה זו יישמר למשך תקופת הבדיקה, שלא תעלה על 90 ימים, ובתום התקופה יודיע המפקח לבעליו של המכשיר או למי שהמכשיר ניטל ממנו (בפסקה זו – בעל המכשיר) כי באפשרותו לקבל בחזרה את המכשיר ממקום כפי שיודיע לו ;

(ב) על אף האמור בפסקת משנה (א), מפקח לא יהיה חייב להשיב מכשיר אלחוטי לידי בעל המכשיר, אם המכשיר אינו עומד בהוראות לפי פקודה זו בהתאם לבדיקת המעבדה, או אם מצבו של המכשיר לאחר בדיקת המעבדה אינו מאפשר לעשות בו שימוש למטרה שלשמה יוצר ; במקרים כאמור רשאי המפקח לשמור את המכשיר, להשמידו או לנהוג בו בדרך אחרת, בכפוף להוראות פסקת משנה (ג) ; המפקח יודיע על החלטתו לפי פסקת משנה זו לבעל המכשיר בהודעה מנומקת בכתב ;

(ג) בעל מכשיר הרואה את עצמו נפגע מהחלטת המפקח שלא להשיב לידיו את המכשיר האלחוטי בשל אי-עמידת המכשיר בהוראות כל דין כאמור בפסקת משנה (ב), רשאי להשיג על החלטת המפקח לפני המנהל, בתוך 30 ימים מהמועד שבו נמסרה לו ההחלטה.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), למפקח שהוסמך לפי סעיף 11א(ג) יהיו נתונות הסמכויות לפי סעיף 96(א)(1) עד (4) לחוק הטיס, ובלבד שהסמכות לפי סעיף 96(א)(4) לא תופעל לעניין תחנת הטסה של כלי טיס מוטס מרחוק אלא בתיאום עם הטייס המפקד; לעניין זה, "טייס מפקד" – כהגדרתו בחוק הטיס.

זיהוי מפקחים 11ג. מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי פרק זה, אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים שניים אלה:

(1) הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו;

(2) יש בידו תעודה החתומה בידי השר או בידי מנהל רשות התעופה האזרחית, לפי העניין, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יציג על פי דרישה.

מתן הוראות לשם 11ד. (א) מצא מפקח כי אדם מפעיל מכשיר אלחוטי או תחנת אלחוט באופן הגורם או שעלול לגרום לשיבוש או להפרעה לפעילותם של מכשירים אלחוטיים אחרים הפועלים כדן (בסעיף זה – המפעיל), בניגוד להוראות לפי פקודה זו, יורה לו, באישור בכתב מאת המנהל, להפסיק את הפעלת המכשיר, ורשאי הוא להורות לו על האמצעים שעליו לנקוט לשם הפסקת ההפעלה כאמור; אישור המנהל כאמור יכול שיינתן במסרון או באמצעי אלקטרוני אחר; בסעיף זה, "המנהל" – לרבות המנהל כהגדרתו בסעיף 6ד.

(ב) המפקח לא ייתן הוראות לפי סעיף קטן (א) אלא לאחר שנתן למפעיל הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו, ויודיע למפעיל כי באפשרותו לטעון את טענותיו לפני המנהל; ואולם, סבר המפקח כי יש צורך מיידי לתת הוראות כאמור, רשאי הוא לתת את ההוראה לאלתר, ובלבד שייתן למפעיל הזדמנות לטעון טענות כאמור לפני המנהל בהקדם האפשרי לאחר מכן.

(ג) הוראות המפקח לפי סעיף קטן (א) יעמדו בתוקפן עד שני ימי עבודה מיום מתן ההוראות או עד להחלטת המנהל בנושא לפי סעיף קטן (ד), לפי המוקדם.

(ד) המנהל רשאי, בהודעה בכתב למפעיל, להאריך את תוקף ההוראות שניתנו לפי סעיף קטן (א), לאחר שניתנה למפעיל הזדמנות לטעון את טענותיו כאמור בסעיף קטן (ב); הארכה כאמור תעמוד בתוקפה עד 30 ימים מיום מתן ההארכה.

(ה) לעניין מכשירים כאמור בסעיף קטן (א), שיובאו לישראל בניגוד להוראות לפי פקודה זו, רשאי המנהל להורות לעוסק בסחר באותם מכשירים, לאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו, לנקוט פעולות לגבי מכשירים כאמור לשם מניעת הפעלתם או לשם הוצאתם מישראל.

(ו) היה למפקח חשד כי הפעלת מכשיר או תחנת אלחוט כאמור בסעיף קטן (א) גורמת או עלולה לגרום להפרעה למכשירים אלחוטיים אחרים הפועלים כדין, רשאי הוא, נוסף על הוראות סעיף קטן (א), לפנות לבית משפט השלום בבקשה שיוורה מה לעשות במכשיר כדי למנוע הפרעה כאמור.

מתן הוראות לשם 11ה. (א) קיבל מפקח הודעה מאת המנהל בדבר חשד הפסקת הפעלה
העלולה לסכן את ביטחון המדינה או את ביטחון הציבור
כי הפעלה של מכשיר אלחוטי בניגוד להוראות לפי פקודה זו עלולה להביא לפגיעה בביטחון המדינה בשל שיבוש או הפרעה לפעולתן של מערכות המשמשות את כוחות הביטחון, או היה למפקח חשד כי הפעלה של מכשיר אלחוטי בניגוד להוראות לפי פקודה זו עלולה לסכן באופן מיידי את ביטחון הציבור, רשאי הוא להורות על הפסקת הפעלתו של המכשיר האלחוטי; היה למפקח יסוד סביר להניח כי הפעלת מכשיר אלחוטי כאמור עלולה לפגוע באופן מיידי בביטחון המדינה או לסכן באופן מיידי את ביטחון הציבור – רשאי הוא לתפסו.

(ב) לא ייתן מפקח הוראות לפי סעיף קטן (א) אלא באישור בכתב מאת המנהל, שיכול שיינתן גם במסרון או באמצעי אלקטרוני אחר; בסעיף זה, "המנהל" – לרבות המנהל כהגדרתו בסעיף 6ד.

(ג) הוראות המפקח לפי סעיף קטן (א) יעמדו בתוקפן עד שני ימי עבודה מיום שניתנו או עד להחלטת המנהל לפי סעיף קטן (ד)(1), לפי המוקדם.

(ד) (1) המנהל רשאי להאריך את תוקפן של הוראות שניתנו לפי סעיף קטן (א), בשישים ימים לכל היותר, לאחר שניתנה למפעיל הזדמנות לטעון את טענותיו לפי סעיף קטן (ה).

(2) המנהל ישיב את המכשיר האלחוטי לבעליו או למי שממנו נתפס, בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מתום תקופת ההארכה כאמור בפסקה (1); בתקופה האמורה רשאי המנהל להעביר את המכשיר לבדיקת מעבדה אם ראה צורך בכך או לפנות לבית משפט השלום בבקשה שיורה מה לעשות במכשיר שנתפס כדי למנוע פגיעה כאמור בסעיף קטן (א).

(ה) (1) המפקח לא ייתן הוראה לפי סעיף קטן (א) למעט לעניין תפיסת מכשיר אלחוטי כאמור באותו סעיף קטן, אלא לאחר שנתן למי שעלול להיפגע ממתן ההוראה הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו, והודיע לו כי באפשרותו לטעון את טענותיו לפני המנהל; ואולם, סבר המפקח כי השהיית מתן ההוראה עלולה להביא לפגיעה מיידית בביטחון המדינה או לסכן באופן מידי את ביטחון הציבור, בהתאם להוראות אותו סעיף קטן, רשאי הוא לתת את ההוראה לאלתר, ובלבד שייתן הזדמנות לטעון טענות כאמור בהקדם האפשרי לאחר מכן.

(2) הוראות פסקה (1) יחולו בשינויים המחויבים גם לעניין מתן הוראה בדבר תפיסת מכשיר אלחוטי, ובלבד שאם סבר המפקח כי השהיית התפיסה עלולה להביא לפגיעה מיידית בביטחון המדינה או לסכן באופן מיידי את ביטחון הציבור כאמור בסעיף קטן (א), הוא יהיה רשאי, באישור המנהל בכתב, לתפוס לאלתר את המכשיר, ובלבד שייתן הזדמנות לטעון טענות כאמור בהקדם האפשרי לאחר מכן; אישור המנהל יכול שיינתן במסרון או באמצעי אלקטרוני אחר."

(23) בסעיף 12, במקום "מטעם גוף פיקוח" יבוא "מטעם מפקח", במקום "מכשיר לטלגרף אלחוטי" יבוא "מכשיר אלחוטי" והסיפה החל במילים "לעניין זה" – תימחק;

(24) לפני סעיף 13 יבוא:

"פרק י': הוראות שונות

אצילת סמכויות 12א. (א) המנהל רשאי לאצול לעובד בכיר במשרד את הסמכויות הנתונות לו לפי פקודה זו, כולן או חלקן, למעט סמכויות לפי פרק ז' וסעיפים 11ד ו-11ה; הודעה על אצילה כאמור תפורסם ברשומות.

(ב) לעניין סמכויות מנהל רשות התעופה האזרחית לפי פקודה זו, יחולו הוראות סעיף 169(א) לחוק הטיס, בשינויים המחויבים, למעט לעניין הסמכויות לפי סעיף 4(א) (4) ולפי פרק ז'."

(25) בסעיף 13 –

(א) במקום כותרת השוליים יבוא "ביצוע ותקנות";

(ב) האמור בו יסומן "(א)", ובו –

(1) במקום הרישה יבוא "השר ממונה על ביצוע הוראות פקודה זו והוא רשאי להתקין תקנות לביצועה, ובכלל זה תקנות –";

- (2) בפסקה (1), במקום הרישה עד המילים "בעד מתן רישיונות או חידושם" יבוא "הקובעות את התנאים למתן רישיון או אישור התאמה ואת האגרות בעד הגשת בקשות לרישיון ואישור התאמה";
- (3) פסקה (2) – תימחק;
- (4) בפסקה (3), במקום "מכשירי טלגרף אלחוטי" יבוא "מכשירים אלחוטיים";
- (ג) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
- "(ב) תקנות לעניין אגרות לפי פקודה זו יותקנו באישור ועדת הכלכלה של הכנסת."
- (26) אחרי סעיף 14 יבוא:

"תוספת ראשונה

(סעיף 6ה(ג) עד (ה))

חלק א'

(סעיף 6ה(ג))

בתוספת זו –

- "צו התקשורת" – צו התקשורת (בזק ושידורים) (פטור מרישוי לציווד קצה הפועל בשיטה התאית (רט"ף)), התשע"ב–2012¹⁸;
- "תקנות הטלגרף האלחוטי" – תקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות, תעודות ואגרות), התשמ"ז–1987¹⁹.

טור ב'		טור א'
סכום העיצום הכספי		ההפרה
(בשקלים חדשים)		
יחיד	תאגיד	
10,000	20,000	(1) לא דיווח למנהל, בניגוד להוראות תקנות 8ב(ב),
		8ג(ד) ו-8ד(ב) לתקנות הטלגרף האלחוטי

¹⁸ ק"ת התשע"ב, עמ' 1651.

¹⁹ ק"ת התשמ"ז, עמ' 915.

		(2) לא רשם בפנקס מלאי את פרטיו של כל תחנות
20,000	10,000	הקשר שברשותו וכן כל פעולת סחר, בניגוד לתקנה 8(א) לתקנות הטלגרף האלחוטי
		(3) ביצע פעולת סחר במכשיר אלחוטי שאין לגביו
20,000	10,000	אישור סוג תקף, בניגוד לתקנה 8(ב) לתקנות הטלגרף האלחוטי
		(4) העביר תחנת קשר לאדם אחר, בניגוד לתקנה 8(ג) לתקנות הטלגרף האלחוטי
20,000	10,000	(5) לא מסר למנהל הודעה על שינוי בפרטים כאמור בסעיף 5(א)(1) ו- (2) לצו התקשורת, בניגוד להוראות סעיף 6 לצו האמור
20,000	10,000	(6) לא ניהל רישום מלאי או לא שמר מסמכים ותעודות, בניגוד להוראות סעיף 8 לצו התקשורת
20,000	10,000	(7) לא מסר למנהל דיווח מידי רבעון, בניגוד להוראות סעיף 8א לצו התקשורת
		(8) לא הודיע למנהל על תקלה אופיינית בדגם מסוים של ציוד קצה שייבא, שנודע לו עליה ויש בה כדי לסכן את בטיחותו של אדם או את בריאותו, בניגוד להוראות סעיף 8ב לצו התקשורת
20,000	10,000	(9) לא סימן ציוד קצה שאינו חדש, בניגוד להוראות סעיף 8ג לצו התקשורת
20,000	10,000	(10) לא מסר מסמך הנוגע לסחר שדרש המנהל, בניגוד להוראות סעיף 9(א)(1) לצו התקשורת
20,000	10,000	(11) לא מסר דגימות של ציוד קצה רט"ן הנמצא בחצרו, בניגוד להוראות סעיף 9(א)(2) לצו התקשורת
		(12) סחר בציוד קצה רט"ן בניגוד להוראות שנתן המנהל לפי סעיף 9(ב) לצו התקשורת, לעניין הפסקה זמנית של הסחר או תנאים להמשך הסחר, בניגוד להוראות הסעיף האמור
140,000	70,000	(13) לא מסר או לא פרסם הודעה או אזהרה בדבר מסוכנות או הסתברות גבוהה למסוכנות בציוד קצה רט"ן, בניגוד להוראות שנתן המנהל לפי סעיף 9(ג) לצו התקשורת
140,000	70,000	

		(14) הפר הוראה ברישיונו שעניינה חובת הפסקת פעולה של מכשיר אלחוטי שלגביו ניתן הרישיון, בשעת חירום או במצב חירום כהגדרתם ברישיונו, שהמנהל או עובד המשרד מטעמו מסר לו הודעה עליהם
40,000	20,000	(15) הפר הוראה ברישיונו לעניין הפעלתו של מכשיר אלחוטי במקום מסוים, בתנאים הנדסיים או בהתאם למגבלות אחרות שנקבעו ברישיונו ונועדו להבטיח כי המכשיר שלגביו ניתן הרישיון פועל בהתאם לתנאי ההקצאה של התדר שהוקצה לפעולתו
40,000	20,000	

חלק ב'

(סעיף 6ה(ד)).

תוספת שנייה

(סעיף 6יא)

הגדרות 1. בתוספת זו –

"אישור" – כל אחד מאלה:

(1) אם המפר חייב לפי דין במינוי רואה חשבון מבקר – אישור שנתן רואה חשבון מבקר שמונה כאמור, המבקר את הדוחות הכספיים השנתיים;

(2) אישור שנתן יועץ מס מייצג כי נתון פלוני תואם לאמור במסמך שהוגש במסגרת פעולת הייצוג של יועץ המס;

"יועץ מס מייצג" – כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, התשס"ה-2005²⁰;

"מחזור עסקאות" – מחזור עסקאות של עוסק כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975²¹;

²⁰ ס"ח התשס"ה, עמ' 114.
²¹ ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

"המנהל" – כהגדרתו בסעיף 6 לפקודה;

"מפר" – כהגדרתו בסעיף 6 לפקודה;

"רואה חשבון מבקר" – כהגדרתו בחוק החברות,
התשנ"ט–1999²².

2. הפחתת סכומי העיצום הכספי
המנהל רשאי להפחית למפר את סכום העיצום הכספי, בשיעורים שלהלן, אם התקיימה אחת או יותר מנסיבות אלה:

(1) המפר לא הפר כל הוראה מהוראות הפקודה או לפיה בשלוש השנים שקדמו להפרה – 20%; לא הפר את אותה הוראה בשלוש השנים שקדמו להפרה – 15 אחוזים;

(2) המפר הפסיק את ההפרה מיוזמתו ודיווח עליה למנהל – 30%;

(3) המפר נקט פעולות למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק, להנחת דעתו של המנהל – 25%.

3. הפחתה בשל נסיבות אישיות
ראה המנהל, לגבי מפר שהוא יחיד, שההפרה נגרמה בשל נסיבות אישיות המצדיקות הפחתה של העיצום הכספי או שהתקיימו נסיבות אישיות קשות המצדיקות שלא למצות את הדין עם המפר, רשאי הוא להפחית למפר את סכום העיצום הכספי בשיעור של 20%.

4. הפחתה בשל מספר נסיבות
התקיימו לגבי מפר כמה נסיבות כאמור בסעיפים 2 ו-3, רשאי המנהל להפחית למפר מסכום העיצום הכספי את השיעורים המנויים לצד אותן נסיבות במצטבר, ובלבד ששיעור ההפחתה המצטבר לא יעלה על 75% מסכום העיצום הכספי הקבוע בשל אותה הפרה.

²² ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.

- הפחתה בשל 5. (א) מצא המנהל שסכום העיצום הכספי עולה על התחשבות במחזור העסקאות 5% ממחזור העסקאות של המפר, רשאי הוא להפחית את הסכום ל-5% ממחזור העסקאות שלו. העסקאות
- (ב) סעיף קטן (א) יחול בין אם הופחת סכום העיצום הכספי לפי סעיפים 2 ו-3 ובין אם לאו.
- מסמכים שיצורפו 6. מפר המבקש הפחתה של סכום העיצום הכספי לפי הוראות תוספת זו, יגיש למנהל, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי, מסמכים המאמתים את העובדות שעל יסודן מתבקשת ההפחתה כאמור, ולעניין הפחתה לפי הוראות סעיף 5 – יגיש למנהל אישור לעניין גובה מחזור העסקאות שלו.”.
10. תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש”ס–2000²³, בתוספת הראשונה, בפרט 58, בסופו יבוא:
- ”(3) החלטה של רשות לפי פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל”ב–1972, למעט החלטה שעניינה הועדת תדרים או הקצאת תדרים.”
11. תיקון חוק אזורים חופשיים לייצור חופשיים לייצור בישראל בחוק אזורים חופשיים לייצור בישראל, התשנ”ד–1994²⁴, בסעיף 65(ז), במקום “לרבות לענין ציוד קצה האלחוטי, ובכפוף להחלטותיה של ועדת התדרים שהקימה הממשלה” יבוא “[נוסח חדש], התשל”ב–1972, לרבות לענין מכשירים אלחוטיים ובכלל זה ציוד קצה, ובכפוף להחלטותיה של ועדת התדרים; בסעיף קטן זה, “ועדת התדרים” ו”מכשיר אלחוטי” – כהגדרתם בפקודה האמורה.”
12. תיקון חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב–1982²⁵, בסעיף 51ג(א) –

²³ ס”ח התש”ס, עמ’ 190; התשע”ח, עמ’ 7.
²⁴ ס”ח התשנ”ד, עמ’ 216; התשע”ב, עמ’ 745.
²⁵ ס”ח התשמ”ב, עמ’ 218; התשע”ח, עמ’ 253.

(1) בהגדרה "סחר", במקום "כהגדרתו בסעיף 5(א1) לפקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב-1972" יבוא "ייבוא, הפצה, מכירה, השכרה, השאלה או תחזוקה";

(2) ההגדרה "סחר בצידוק תקשורת" – תימחק.

פרק ד' – תחילה 13. (א) תחילתו של פרק זה חודש מיום פרסומו של חוק זה (בפרק זה – יום התחילה).

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) –

(1) תחילתו של סימן ב' בפרק ג' לפקודה כנוסחו בחוק זה, ושל יתר הוראות הפקודה כנוסחה בחוק זה לעניין אישור התאמה, ביום י"ט באב התשע"ח (1 באוגוסט 2018); שר התקשורת, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לדחות, בצו, את המועד האמור בתקופה אחת שלא תעלה על ארבעה חודשים;

(2) תחילתו של פרק ט' לפקודה, כנוסחו בחוק זה, לעניין מערכת הביטחון, שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה; שר התקשורת, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לדחות, בצו, את המועד האמור בתקופה אחת שלא תעלה על שישה חודשים; לעניין זה, "מערכת הביטחון" – כהגדרתה בסעיף 10 לחוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה), התשע"א-2011.²⁶

פרק ד' – הוראות 14. (א) רישיון או תעודה שניתנו לפי סעיפים 5 או 13 לפקודה, לפני יום התחילה, והיו בתוקף ערב היום האמור, יראו אותם כרישיון שניתן לפי סעיף 4ג או 4ח לפקודה, כנוסחם בחוק זה, לפי העניין, עד תום תקופת תוקפם, אלא אם כן בוטלו קודם לכן.

(ב) אישור סוג שניתן לפי תקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות, תעודות ואגרות), התשמ"ז-1987²⁷ (בסעיף זה – תקנות הטלגרף האלחוטי), לפני יום התחילה, והיה בתוקף ערב היום האמור, יראו אותו כאישור סוג שניתן לפי סעיף 4ג(א)(1) לפקודה, כנוסחו בחוק זה, אלא אם כן בוטלו קודם לכן.

²⁶ ס"ח התשע"א, עמ' 738.
²⁷ ק"ת התשמ"ז, עמ' 915; התשע"ח, עמ' 348.

(ג) אישור שנתן המנהל לפי סעיף 1 לצו הטלגרף האלחוטי (אי-תחולת הפקודה) (מס' 2), התשמ"ב-1982²⁸ (בסעיף זה – צו אי-תחולה מס' 2), יראו אותו כאישור התאמה שניתן לפי סעיף 4 לפקודה, כנוסחו בחוק זה, וימשיכו לחול על בעל האישור ההוראות שנקבעו באישור, והכול אלא אם כן בוטל האישור קודם לכן.

(ד) מכשיר אלחוטי שמתקיימות בו התכונות הטכניות המפורטות בסעיף 1 לצו אי-תחולה מס' 2 יראו אותו כמכשיר במסלול אישור שנקבע לפי סעיף 4ט(א) לפקודה, כנוסחו בחוק זה.

(ה) (1) מפקח שהמנהל אצל לו את סמכויותיו לפי תקנה 9 לתקנות הטלגרף האלחוטי והסמכתו עמדה בתוקף ערב יום התחילה, יראו אותו, לתקופה של שנתיים מיום התחילה, כמפקח שהוסמך לפי סעיף 11א(א) ו-1(ב) לפקודה, כנוסחו בחוק זה.

(2) מפקח שמונה בהתאם להוראות פרק ו' לחוק הטיס, ומינויו היה בתוקף ערב יום התחילה, יראו אותו, לתקופה של שנתיים מיום התחילה, כמפקח לעניין רישיון לתחנה בכלי טיס שהוסמך לפי סעיף 11א(ג) לפקודה, כנוסחו בחוק זה.

(3) הודעה על פרטי מפקחים שיראו אותם כמפקחים שהוסמכו לפי סעיף 11א לפקודה, כאמור בסעיף קטן זה, תפורסם ברשומות.

(ו) חברי ועדת התדרים שכיחנו ערב יום התחילה בהתאם להחלטת הממשלה שניתנה לפי סעיף 5ד(ג) לפקודה, כנוסחו לפני יום התחילה, יראו אותם כחברי ועדת התדרים שמונו לפי סעיף 5ה לפקודה, כנוסחו בחוק זה, ובלבד שמינויים לא בוטל.

²⁸ ק"ית התשמ"ב, עמ' 525.

פרק ה': תקשורת

תיקון חוק הרשות 15. בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990²⁹ (בפרק זה – חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו) –

(1) בסעיף 1, אחרי ההגדרה "תיקון מס' 39" יבוא:

""תכנית סוגה (ז'אנר) עילית" – כהגדרתה בתוספת הראשונה;" ;

(2) בסעיף 28(א), במקום פסקה (7) יבוא:

"(7) ליטול חלק בעריכת סקרי צפייה והאזנה לשידורים, ובלבד שייצגו את כלל האוכלוסייה בישראל, ולהודיע ברבים את תוצאותיהם." ;

(3) בסעיף 46 –

(א) בסעיף קטן (א) –

(1) אחרי פסקה (2) יבוא:

"(2א) חומר תועבה, כמשמעותו בחוק העונשין, ובכלל זה מישדרים שעניינם אחד מאלה:

(1) הצגת יחסי מין שיש בהם אלימות, התעללות, ביזוי, השפלה או ניצול;

(2) הצגת יחסי מין עם קטין או עם אדם הנחזה לקטין;

(3) הצגת אדם או איבר מאיבריו כחפץ זמין לשימוש מיני;

והכול כשהמישדרים המנויים בפסקאות משנה (1) עד (3) אינם, באופן מובהק, בעלי ערך אמנותי, מדעי, חדשותי, חינוכי או הסברתי, המצדיק, בנסיבות העניין, את שידורם;" ;

(2) פסקה (4) – תימחק;

²⁹ ס"ח התש"ן, עמ' 59; התשע"ח, עמ' 196.

- (ב) בסעיף קטן (ב), במקום "בסעיף קטן (א)(1) עד (4)" יבוא "בסעיף קטן (א)(1) עד (3)";
- (4) סעיף 48 – בטל;
- (5) בסעיף 49 –
- (א) במקום כותרת השוליים יבוא "הגבלת זמני שידור של תשדירי פרסומת";
- (ב) בסעיף קטן (א) –
- (1) במקום הרישה עד המילה "ממורשה" יבוא "הרשות רשאית להגביל מורשה" ובמקום "זמני שידור כלהלן:" יבוא "בזמני שידור של תשדירי פרסומת ומשכם.";
- (2) פסקאות (1) ו-(2) – יימחקו;
- (ג) סעיף קטן (ב) – בטל;
- (ד) בסעיף קטן (ג), במקום "ליטול פרקי זמן" יבוא "להגבילו" ובמקום "הנטילה" יבוא "ההגבלה";
- (6) בסעיף 53א, במקום הסיפה החל במילים "שידורי בעל הרישיון" יבוא "שידורי בעל הרישיון ושידורי חברת החדשות";
- (7) בסעיף 63(ג), לפני "שידורי חדשות" יבוא "המועצה רשאית לקבוע כי" ובמקום "שתורה המועצה" יבוא "שתקבע".
- (8) בסעיף 71ח(א) –
- (א) בפסקה (2), בכל מקום במקום "פרסומת על ידו" יבוא "הפרסומת שלו";
- (ב) אחרי פסקה (2) יבוא:
- "(3) בסעיף 85א(ב1), בסופו יקראו "ואם הוא בעל רישיון זעיר – בסכום העולה על 25 אחוזים מהכנסותיו בשנה ממכירה של שידור תוכן פרסומי";
- (9) בסעיף 71(2)(ד)(3), במקום הסיפה החל במילים "כתוצאה מכך" יבוא "התקיים אחד מאלה:

(א) כתוצאה מכך הופחתו אמצעי השליטה שהחזקתם אסורה או מוגבלת לפי סעיף 41(ב2);

(ב) אמצעי השליטה בתאגיד כאמור הועברו למי שערב יום התחילה החזיק, במישרין או בעקיפין, אמצעי שליטה באותו תאגיד.";

(10) בסעיף 83(ג)(1), במקום "השר, בהתייעצות עם המועצה ובאישור הוועדה, רשאי" יבוא "המועצה רשאית";

(11) בסעיף 85 א –

(א) בסעיף קטן (א), במקום הרישה עד המילים "לפי העניין" יבוא "על אף האמור בסעיף 85, מורשה לשידורים לא ימכור ולא יקצה יותר מעשרה אחוזים מזמן שידור תשדירי הפרסומת שלו", ובסופו יבוא "לעניין זה, "זמן שידור תשדירי פרסומת", של מורשה לשידורים – משך הזמן שבו מורשה לשידורים משדר תשדירי פרסומת.";

(ב) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב1) מורשה לשידורים לא יתקשר עם אדם אחד, במישרין או בעקיפין, לשם שידור תוכן פרסומי, בסכום העולה על 10 אחוזים מהכנסותיו בשנה ממכירה של שידור תוכן פרסומי.";

(12) בתוספת השלישית, בסעיף 1, בהגדרה "דירקטור בלתי תלוי", אחרי פסקה (5) יבוא:

"(6) יש לו זיקה אישית, כלכלית או אחרת, לרבות כעובד, למורשה לשידורים, למי שהוא בעל עניין בתאגיד שהוא מורשה לשידורים וכן למי שמחזיק במישרין בשיעור כלשהו של אמצעי שליטה במורשה לשידורים כאמור; לעניין זה, "מורשה לשידורים" – לרבות בעל רישיון לשידורים לפי חוק התקשורת;

(7) יש לו זיקה אישית, עסקית או פוליטית לשר משרי הממשלה; לעניין סעיף זה, לא יראו בחברות במפלגה כשלעצמה זיקה אישית או פוליטית;

(8) הוא חבר בהנהלה פעילה של מפלגה;

(9) הוא קשור, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו, סוכנו או שותפו, בחוזה או בעסקה עם הרשות או עם מורשה לשידורים, או שהוא בעל עניין בתאגיד, לרבות שותפות, הקשור כאמור.";

- תיקון חוק
התקשורת (בזק
ושידורים)
16. בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982³⁰, בסעיף 216(ב) –

(1) האמור בו יסומן כפסקה (1), ובה, במקום הסיפה החל במילים "בשידור ראשוני" יבוא "בערוצים המשדרים בשפה האמהרית או הטיגרינית מחצית מזמן השידור שלהם לפחות, ובלבד שזמן השידורים כאמור לא יפחת מ-12 שעות ביום, במשך שישה ימים בשבוע, והתקיימו התנאים המפורטים בפסקאות (2) ו-(3); לעניין זה, לא יובאו בחשבון שידורים בשפה שאינה אמהרית או טיגרינית, המלווים בכתוביות בשפה האמהרית או הטיגרינית.";

(2) אחרי פסקה (1) יבוא:

"(2) הפקה מקומית כאמור בפסקה (1) תשודר בשידור ראשוני בתוך שלושה חודשים ממועד מסירתה לשם שידורה בערוץ כאמור; לא שודרה ההפקה המקומית בתוך שלושה חודשים כאמור, יחולקו כספי התמיכה אף אם ההפקה המקומית שודרה בשידור ראשוני בערוץ אחר.

(3) הייתה ההפקה המקומית בשפה שאינה אמהרית או טיגרינית, תלווה ההפקה המקומית בדיבוב לאחת משפות אלה והוצאות הדיבוב יחולו בחלקים שווים בין מפיק התכנית ובין הערוץ."

- תיקון חוק הפצת
שידורים באמצעות
תחנות שידור
ספרתיות
17. בחוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ב-2012³¹, בסעיף 7, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב1) עד למינוי גורם מפעיל פרטי יחולו הוראות סעיף קטן (ב) גם על תוכן שידורים נוסף שהגדרתו בסעיף 72(ו) לחוק הרשות השנייה, נוסף על שידורי הערוץ האמור בסעיף קטן (א)(3), ששידר בעל זיכיון לשידורי רדיו כאמור בסעיף 72(ו), אם ביקש זאת בעל הזיכיון."

- תיקון חוק סיווג,
סימון ואיסור
שידורים מזיקים
18. בחוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים, התשס"א-2001³², בסעיף 4 –

³⁰ ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשע"ח, עמ' ...
³¹ ס"ח התשע"ב, עמ' 286; התשע"ח, עמ' 207.
³² ס"ח התשס"א, עמ' 129; התשע"ז, עמ' 123.

(1) בסעיף קטן (א)(2), הסיפה החל במילים "ולעניין שידורי הרשות" – תימחק;

(2) בסעיף קטן (ב)(2), במקום "5(ב)(10)" יבוא "5(ב)(5)";

19. תיקון חוק הרשות השנייה – תחילה תחילתם של סעיפים 71ח(א)(3), 83(ג)(1) ו-85א(ב1) לחוק הרשות השנייה, כנוסחם בפרק זה, ביום תחילתו של סעיף 83(ג) לחוק הרשות השנייה כאמור בסעיף 21 לחוק הרשות השנייה (תיקון מס' 44), התשע"ח–2018³³.

פרק ו': תחבורה

20. תיקון פקודת התעבורה – בפקודת התעבורה³⁴ –

(1) בסעיף 1, אחרי ההגדרה "מסוף לתחבורה ציבורית" יבוא:

"חוק נתיבים מהירים" – חוק נתיבים מהירים, התש"ס–2000³⁵; "

(2) בסעיף 27א(א), אחרי פסקה (5) יבוא:

"(6) מספר הנוסעים ברכב; "

(3) בסעיף 27א1, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), בדרכים המנויות בתוספת השתים עשרה שגוף אחר מונה לגביהן כרשות תימרון מקומית ושנמצאות בתחומה של רשות מקומית מסוימת, רשאית אותה רשות מקומית לבצע פעולות כמפורט בפסקאות (1) ו-(2) של סעיף קטן (א), לעניין עבירה המנויה בפרט 1 לתוספת האחת עשרה; שר התחבורה, בהסכמת השר לביטחון הפנים, רשאי לשנות את התוספת השתים עשרה, להוסיף לה או לגרוע ממנה דרכים נוספות כאמור."

(4) אחרי סעיף 27ג יבוא:

"רשומה 27ד. (א) רשומה אלקטרונית שהוגשה בדרך שנקבעה אלקטרונית – בתקנות לפי סעיף קטן (ב) תהיה ראייה קבילה בכל ראייה קבילה הליך משפטי לגבי מספר הנוסעים ברכב.

³³ ס"ח התשע"ח, עמ' 196.

³⁴ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשע"ח, עמ' 130.

³⁵ ס"ח התש"ס, עמ' 199.

(ב) שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות הוראות
בעניינים אלה:

(1) פיקוח ובקרה על המכשירים
המפיקים את הרשומות האלקטרוניות, על
הרשומות האלקטרוניות המוגשות כראיות,
ועל דרך הטיפול בהם;

(2) אופן ההגשה לבית המשפט של
רשומות אלקטרוניות שהופקו בהתאם
להוראות סעיף זה.

(ג) לעניין סעיף זה –

(1) לא ייחשב פלט שהוא רשומה
אלקטרונית כהעתק, אלא כמקור.

(2) "פלט" ו"רשומה אלקטרונית" –
כהגדרתם בסעיף 4ט(א) לחוק נתיבים
מהירים."

(5) אחרי התוספת האחת עשרה יבוא:

"תוספת שתיים עשרה

(סעיף 1א27)

(1) קטעי הדרך באחת מהדרכים המפורטות להלן ששר התחבורה
קבע אותם כנתיב מהיר לפי סעיף 2 לחוק נתיבים מהירים:

(א) כביש ארצי מספר 1;

(ב) כביש ארצי מספר 2;

(ג) כביש ארצי מספר 5;

(ד) כביש ארצי מספר 20."

תיקון חוק בית הספר החקלאי 21. בחוק בית הספר החקלאי מקווה ישראל, התשל"ו-1976³⁶, בסעיף 4, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(1א) (1) על אף האמור בסעיף קטן (א), לא יראו בשינוי לכל אחד מאלה כשינוי ייעוד כאמור באותו סעיף קטן:

(א) דרך, או הסדרת ניקוז לטובת דרך כאמור, וכן העתקת תשתיות הנדרשת למימושה של הדרך, והכול מכוח תכנית שמטרתה העיקרית היא אחת מאלה:

(1) הקמת מסילת ברזל העוברת בתוואי בין תל אביב ללוד, כך שבתוואי האמור יהיו ארבע מסילות ברזל;

(2) הקמת מסילות ברזל נוספות על המסילות כאמור בפסקת משנה (1), ובלבד שבתחום המקרקעין המפורטים בתוספת המסילות הן תת קרקעיות ולא נכללות תחנות רכבת באותו תחום;

(ב) מפעל ניקוז, כהגדרתו בחוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957³⁷, הדרוש לצורך תכנית כאמור בפסקת משנה (א).

(2) בסעיף קטן זה, "דרך", "מסילת ברזל" ו"תכנית" – כהגדרתן בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965.

פרק ז': תכנון ובנייה

סימן א': פטור מהיתר לרשת כבלים אופטית ולמתקני שידור לתקשורת

בשיטה התאית

תיקון חוק התכנון 22. בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965³⁸ – והבנייה

(1) בסעיף 1, אחרי ההגדרה "חוק שמאי מקרקעין" יבוא:

"חוק התקשורת" – חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982³⁹;

³⁶ ס"ח התשל"ו, עמ' 222; התשס"ט, עמ' 327.

³⁷ ס"ח התשי"ח, עמ' 4.

³⁸ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ח, עמ' 244.

³⁹ ס"ח התשמ"ב, עמ' 218.

(2) בסעיף 145, אחרי סעיף קטן (ו) יבוא:

"(1) (1) הקמה של רשת כבלים אופטיים על גבי רשת חשמל עילית של בעל רישיון ספק שירות חיוני, המבוצעת בידי בעל רישיון כאמור, פטורה מהיתר לפי סעיף זה.

(2) הוסרה או הוטמנה רשת החשמל העילית, תוטמן או תוסר גם רשת הכבלים האופטיים שהוקמה על גביה.

(3) בסעיף קטן זה –

"רישיון ספק שירות חיוני" – כהגדרתו בחוק משק החשמל, התשנ"ו–1996⁴⁰;

"רשת חשמל עילית" – מיתקנים עיליים להולכה, חלוקה והספקה של חשמל, לרבות עמודים למתח נמוך, גבוה, עליון ועלעליון, וכן הציוד והאבזרים המותקנים עליהם והמחוברים אליהם לצורכי רשת החשמל, תחנות השנאה זעירות, ארגזי חלוקת חשמל לסוגיהם וכן החיבורים אליהם, למעט חיבורים עיליים לבתים;

"רשת כבלים אופטיים" – רשת כבלים אופטיים או כל חלק ממנה, לרבות תיבות חיבורים או ארונות תקשורת, שגודלם אינו עולה על 80 × 40 × 50 סנטימטרים, המשמשת או המיועדת לשמש להספקת שירותי בזק; לעניין זה, "שירותי בזק" – כהגדרתו בחוק התקשורת."

(3) בסעיף 202ב(א), בהגדרה "בעל רישיון", המילים "(בזק ושירותים)", התשמ"ב–1982, – יימחקו;

(4) בסעיף 261(ד)(1)(ט), המילים "(בזק ושירותים)", התשמ"ב–1982 – יימחקו;

(5) בסעיף 266ג(ב), בכל מקום, במקום "לחוק הבזק, תשמ"ב–1982" יבוא "לחוק התקשורת";

(6) אחרי סעיף 266ג יבוא:

⁴⁰ ס"ח התשנ"ו, עמ' 208.

"פטור להחלפה של 1266ג.א) בסעיף זה –

מיתקן שידור

לתקשורת בשיטה

התאית – הוראת

שעה

"מהנדס מבנים" – מהנדס רשוי הרשום במדור
להנדסת מבנים בפנקס המהנדסים
והאדריכלים כהגדרתו בחוק המהנדסים
והאדריכלים;

"מיתקן שידור לתקשורת בשיטה התאית" ו"בעל
רישיון" – כהגדרתם בסעיף 202ב(א).

(ב) עבודה שהיא החלפת מיתקן שידור
לתקשורת בשיטה התאית שהוקם בהתאם להיתר
כדין לפי חוק זה (בסעיף זה – מיתקן), לרבות
החלפת מיתקן הכוללת חיזוק תורן (בסעיף זה –
העבודה), פטורה מהיתר לפי סעיף 145, אם
מתקיימים לגביה כל אלה:

(1) העבודה מבוצעת בידי בעל רישיון,
לאחר שקיבל, ממי שהוסמך לכך לפי פקודת
הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב–
1972⁴¹, הוראה בדבר עריכת שינוי בתדרים
שהוקצו לו לפי אותה פקודה;

⁴¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 25, עמ' 505.

(2) ניתן אישור הממונה כהגדרתו בחוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2006⁴², כי לא נדרש היתר הקמה והיתר הפעלה לפי סעיפים 6 ו-7 לחוק האמור וכי העבודה לא יוצרת עלייה בהספק המיתקן ובטווח הבטיחות לבריאות הציבור שקבע הממונה למיתקן הקיים; אישור הממונה כאמור יינתן לפי הנוסח שיפורסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה;

(3) בעל הרישיון הציב, בטרם תחילת ביצוע העבודה, שלט במקום בולט במקום ביצוע העבודה המודיע על ביצועה ועל כך שמתקיימות לגביה הוראות סעיף זה; שלט כאמור יהיה לפי הוראות לעניין מידות השלט, תוכנו, צורתו ואופן הצבתו שיפרסם שר האוצר באתר האינטרנט של מינהל התכנון;

(4) שטחו והיקפו של המיתקן לאחר ביצוע העבודה לא יעלה על שטח והיקף המיתקן שנקבעו בהיתר; לעניין זה, שטחם של רכיבים שחוברו לתורן המיתקן לשם חיזוקו בלבד לא יובא בחשבון בחישוב שטח והיקף המיתקן;

(5) גובהו של מיתקן שחוזק לא יעלה על הגובה שנקבע למיתקן בהיתר שלפיו הוקם המיתקן;

(6) גובהו של תורן המיתקן שהוחלף לא יעלה על הגובה שנקבע לתורן בהיתר שלפיו הוקם המיתקן ובכל מקרה לא יעלה על 18 מטרים;

⁴² ס"ח התשס"ו, עמ' 158.

(7) חוזק תורן המיתקן באמצעות מוטות אלכסוניים המחברים את התורן לגג הבניין שעליו הוא מוצב או לקרקע – לא יעלה גובה נקודת החיבור של האלכסון עם התורן על שליש מגובהו של התורן או על שישה מטרים מבסיס התורן, לפי הנמוך;

(8) חוזק תורן המיתקן באמצעות יציקת בטון – לא תחרוג היציקה משטח המיתקן שנקבע בהיתר שלפיו הוקם המיתקן, וגובהה לא יעלה על 150 סנטימטרים מפני הקרקע, ובמיתקן המוצב על גג בניין – 50 סנטימטרים מבסיס התורן;

(9) בכפוף להוראות פסקאות (4), (7) ו-(8), הוראות ותנאים שנקבעו בהיתר שלפיו הוקם המיתקן יחולו גם לגבי ביצוע העבודה.

(ג) 15 ימים לפחות לפני תחילת ביצועה של העבודה תימסר לרשות המקומית ולוועדה המקומית שבתחומן מצוי המיתקן הודעה על הכוונה לבצעה, בצירוף אישור הממונה כאמור בסעיף קטן (ב)(2).

(ד) בתוך 45 ימים מתום ביצועה של העבודה תימסר לוועדה המקומית שבתחומה מצוי המיתקן הודעה על סיום ביצועה; הוחלף או חוזק תורן מיתקן שגובהו עולה על 3 מטרים – יצורף להודעה אישור מהנדס מבנים שתכנן את העבודה האמורה, בדבר עיגון המיתקן כאמור בסעיף קטן (ב) ויציבותו, ואם גובהו של התורן עולה על 9 מטרים – יצורף גם אישור של מהנדס מבנים בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בתכנון וביצוע של עבודת בנייה, על כך שביצע בקרת תכן ובקרת ביצוע לעבודה.

(ה) הודעות כאמור בסעיפים קטנים (ג) ו-(ד)
ואישורים של מהנדסי מבנים כאמור בסעיף קטן (ד)
יימסרו לפי הנוסחים שיפורסמו באתר האינטרנט
של מינהל התכנון.

(ו) הוראות סעיף זה יעמדו בתוקפן שלוש שנים
מיום פרסומו של חוק התכנית הכלכלית (תיקוני
חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב
2019), התשע"ח–2018⁴³.

סימן ב': פטור מהיטל השבחה למיתקן פוטו-וולטאי

תיקון חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות
הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018),
התשע"ז–2016⁴⁴, בסעיף 18 המתקן את התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965 –
התקציב לשנת 2017 ו-2018

(1) ברישה, במקום "שנתיים" יבוא "ארבע שנים";

(2) במקום פסקה (11) המובאת בו יבוא:

"(11) השבחה במקרקעין בשל הקמת מערכת לייצור חשמל הממירה
ישירות אנרגית שמש לאנרגיה חשמלית (בפסקה זו – מיתקן פוטו-
וולטאי) שמתקיימים בה כל אלה:

(א) המיתקן הפוטו-וולטאי מותקן על גג בניין;

(ב) מתקיים אחד מאלה:

⁴³ ס"ח התשע"ח, עמ' 494.
⁴⁴ ס"ח התשע"ז, עמ' 49; התשע"ז, עמ' 494.

- (1) החשמל המיוצר במיתקן הפוטו-וולטאי מיועד לשימוש העצמי של המשתמשים בבניין; לעניין זה, "שימוש עצמי" – לרבות הזרמת עודפים של כמות חשמל שלא נצרכה, לרשת החשמל כהגדרתה בחוק משק החשמל, התשנ"ו–1996⁴⁵, בתמורה להפחתת מחירה של אותה כמות ממחיר כמות החשמל המסופקת לבניין, לפי התקשרות עם מי שעוסק כדין בחלוקה, הספקה או הולכה של חשמל, והכול בהתאם לאמות המידה והתעריפים הנקבעים על ידי רשות החשמל לפי החוק האמור;
- (2) הבניין שעליו מותקן המיתקן הפוטו-וולטאי אינו מיועד לייצור אנרגיה ושטח המיתקן אינו עולה על 7,000 מטרים רבועים."

סימן ג': הוראות שונות

תיקון חוק התכנון 24. בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965⁴⁶ –
והבנייה

(1) בסעיף 6ב –

(א) בסעיף קטן (ב) –

(1) ברישה, אחרי "(להלן – תכנית לתשתית לאומית)" יבוא "ולעניין מתן היתר לתשתית לאומית על פי תכנית מיתאר ארצית מפורטת לתשתיות לאומיות או על פי תכנית מועדפת לדירור";

(2) בפסקה (1), אחרי "ומתכנן הוועדה" יבוא "ולעניין מתן היתר לפי תכנית מיתאר ארצית מפורטת לתשתיות לאומיות או תכנית מועדפת לדירור – גם מהנדס הוועדה המקומית שבתחומה נמצא השטח הגדול ביותר בתחום הבקשה להיתר";

(3) בסופו יבוא:

"בסעיף קטן זה –

⁴⁵ ס"ח התשנ"ו, עמ' 208.
⁴⁶ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ח, עמ' ...

"תכנית מיתאר ארצית מפורטת לתשתיות לאומיות" –
תכנית מיתאר ארצית להקמת תשתית לאומית,
הכוללת הוראות המאפשרות מתן היתר לתשתית
לאומית, בלא צורך באישור תכנית נוספת טרם מתן
ההיתר או ביצוע העבודה ומצורף לה תשריט של
השטח שעליו היא חלה ;

"תכנית מועדפת לדיור" – כהגדרתה בחוק לקידום הבנייה
במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה),
התשע"ד–2014." ;

(ב) בסעיף קטן (ג) –

(1) במקום "מגיש תכנית לתשתית לאומית או מי שהוא
הסמיך לעניין זה רשאי להגיש בקשה להיתר על פי תכנית
לתשתית לאומית" יבוא "ניתן להגיש בקשה להיתר לפי תכנית
כאמור באותו סעיף קטן" ;

(2) לפני "לעניין זה, "בקשה להיתר" יבוא "ואולם, היתה
התכנית תכנית לתשתית לאומית, רשאי רק מגיש התכנית או מי
שהוא הסמיך לעניין זה להגיש בקשה להיתר לוועדה המקומית
או לרשות הרישוי שלה כאמור ;"

(ג) בסעיף קטן (ד), ברישה, במקום "תכנית לתשתית לאומית" יבוא
"תכנית כאמור בסעיף קטן (ב)" ;

(2) בסעיף 62א –

(א) בסעיף קטן (א), אחרי פסקה (19) יבוא :

"(20) שינוי הייעוד של קרקע המיועדת לתעסוקה כהגדרתה בסעיף קטן (א1) (בפסקה זו – תעסוקה) לפי תכנית שאישרה הוועדה המחוזית לקרקע המיועדת לצורכי ציבור, או הוספת שימוש במגרש המיועד לתעסוקה בתכנית שאישרה הוועדה המחוזית לצורכי ציבור, ובלבד שלאחר שינוי הייעוד או הוספת השימוש כאמור, השטח הכולל המותר לבנייה שנותר בייעוד תעסוקה במגרש לא יפחת מ-70% מהשטח הכולל המותר לבנייה במגרש שיועד לתעסוקה לפי התכנית שאישרה הוועדה המחוזית; בפסקה זו, "צורכי ציבור" – כהגדרתם בפסקה (3), אך במתחם שמותרים בו שימושי קרקע לתעשייה, תעשייה עתירת ידע או מלאכה (בפסקה זו – תעשייה) – למעט מבנים לצורכי חינוך, רווחה, דת ותרבות, מוסדות קהילתיים, בתי חולים מרפאות שטחי נופש וספורט; ואולם, אם לפי התכנית שאישרה הוועדה המחוזית מותרים במגרש שימושים נוספים על שימושי קרקע לתעשייה ניתן לשנות ייעוד או להוסיף שימוש כאמור בפסקה זו, לכל צורכי הציבור כהגדרתם בפסקה (3), לאחר שנשקלו, בין היתר, המפגעים והסיכונים הסביבתיים והבריאותיים הנגרמים עקב שימושי קרקע לתעשייה והשפעת שינוי הייעוד או הוספת השימוש על אפשרויות הניצול של המתחם וסביבתו לשימושי התעשייה המותרים במתחם;"

(ב) בסעיף קטן (א1), אחרי פסקה (12) יבוא:

"(13) הוספת שימוש לגן ילדים, לרבות מעון יום לגיל הרך, במגרש המיועד למגורים לפי תכנית שאישרה הוועדה המחוזית;

(14) הוספת שימוש במגרש המיועד לתעסוקה או למסחר, למעט במתחם שמותרים בו שימושי קרקע לתעשייה, תעשייה עתירת ידע או מלאכה (בפסקה זו – תעשייה), לפי תכנית כמפורט להלן:

(א) תכנית שאישרה הוועדה המחוזית, בתחום רשות עירונית, לכל אחד מהשימושים המפורטים בפסקאות משנה (1) עד (3) שלהלן, ובלבד שהשטח הכולל המותר לבנייה לאותם שימושים, במצטבר, לא יעלה על 30% מהשטח הכולל המותר לבנייה לתעסוקה במגרש לפי התכנית שאישרה הוועדה המחוזית; ואולם אם לפי התכנית שאישרה הוועדה המחוזית מותרים במגרש שימושים נוספים על שימושי קרקע לתעשייה, ניתן להוסיף שימוש כאמור בפסקת משנה זו, לאחר שנסקלו, בין היתר, המפגעים והסיכונים הסביבתיים והבריאותיים הנגרמים עקב שימושי קרקע לתעשייה והשפעת הוספת השימוש על אפשרויות הניצול של המתחם וסביבתו לשימושי התעשייה המותרים במתחם:

(1) בית דיור מוגן כהגדרתו בחוק הדיור המוגן, התשע"ב-2012⁴⁷;

(2) דיור בהישג יד כהגדרתו בתוספת השישית שנקבע בתכנית כי יחולו עליו הוראות התוספת השישית והתקיימו לגביה הוראות סעיף 63ג;

(3) מעונות לתלמידים הלומדים במוסד מוכר להשכלה גבוהה כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958⁴⁸ שנקבע בתכנית כי הן יושכרו רק לתלמידים כאמור שנבחרו על ידי מוסד הלימודים שבו הם לומדים לפי אמות מידה שפורסמו ברבים;

(ב) תכנית לגן ילדים, לרבות מעון יום לגיל הרך, ואולם אם לפי התכנית כאמור מותרים במגרש שימושים נוספים על שימושי קרקע לתעשייה, ניתן להוסיף שימוש כאמור לאחר שנסקלו, בין היתר, השיקולים המפורטים בפסקת משנה (א); "

(3) בסעיף 63ג(א), ברישה, אחרי "62א(1)(2)" יבוא "או (14)(א)(2)";

⁴⁷ ס"ח התשע"ב, עמ' 426.

⁴⁸ ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

(4) בסעיף 152 –

(א) בסעיף קטן (א), אחרי פסקה (2) יבוא :

"(3) הוגש ערר על החלטת רשות רישוי מקומית לסרב לתת היתר, וקבלה ועדת הערר את הערר, תיתן רשות הרישוי המקומית את ההיתר במועד שנקבע לכך לפי חוק זה; לא נתנה רשות הרישוי המקומית את ההיתר במועד האמור רשאי מבקש ההיתר לפנות לרשות הרישוי המחוזית כמשמעותה בסעיף 12 לשם הוצאת ההיתר ויהיו נתונות לרשות הרישוי המחוזית כל הסמכויות הנתונות לרשות הרישוי המקומית לפי פרק זה, ובכלל זה הסמכות לשלוח למבקש ההיתר את פירוט החיובים כמשמעותם בסעיף 145(ד)(1) ולגבותם; גבתה רשות הרישוי המחוזית את החיובים כאמור תעבירם במלואם למי שנקבע לפי כל דין; ואולם, לעניין האגרה למתן ההיתר, תעביר רשות הרישוי המחוזית לרשות הרישוי המקומית 40% משיעור האגרה שנקבע לפי סעיף 265(17) בלבד."

(ב) בסעיף קטן (א1) –

(1) בפסקה (1), בסופה יבוא "ואולם, אם החלטת רשות הרישוי היא לעניין הקלה מתכנית מיתאר ארצית מפורטת לתשתיות לאומיות או מתכנית מועדפת לדיור כהגדרתן באותו סעיף או לעניין מתן היתר לשימוש חורג מתכנית כאמור, רשאי הוא לערור לפני המועצה הארצית בתוך אותה תקופה";

(2) בפסקה (2), אחרי "חבר הועדה לתשתיות" יבוא "או מהנדס ועדה מקומית שהוא חבר רשות הרישוי כמשמעותה בסעיף 6ב(ב)", במקום "כמשמעותה בסעיף 6ב(ב)", יבוא "כמשמעותה באותו סעיף", ובסופה יבוא "ואולם, אם החלטת רשות הרישוי כאמור היא לעניין הקלה מתכנית מיתאר ארצית מפורטת לתשתיות לאומיות או מתכנית מועדפת לדיור כהגדרתן באותו סעיף או לעניין מתן היתר לשימוש חורג מתכנית כאמור, רשאי הוא לערור לפני המועצה הארצית בתוך אותה תקופה";

(5) בתוספת השישית –

(א) בסעיף 2(ג)(7), אחרי "62א(א1)(2)" יבוא "או (14)(א)(2)";

(ב) בסעיף 10(ג), אחרי "א62(א1)(2)" יבוא "או (14)(א)(2)".

פרק ח': כבאות

תיקון חוק הרשות 25. בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב–2012⁴⁹ –
הארצית לכבאות
והצלה

(1) בסעיף 2, אחרי ההגדרה "הוראות הרשות" יבוא:

"הוועדה המייעצת לאסדרה" – הוועדה לאסדרה שהוקמה לפי סעיף
126א;";

(2) אחרי סעיף 126 יבוא:

"ועדה מייעצת 126א. (א) תוקם ועדה מייעצת לאסדרה (בסעיף זה –
לאסדרה) הוועדה, שתפקידה לייעץ לשר ולנציב בעניינים
הנוגעים לאסדרה בתחום בטיחות אש, לפי חוק זה
או לפי חוק רישוי עסקים, ולהציע להם הצעות
לתיקון הנחיות מקצועיות כהגדרתן בסעיף 126ב,
מפרט אחיד כמשמעותו בסעיף 1ג7 לחוק רישוי
עסקים או תקנות לפי סעיף 9 לחוק האמור, לפי
העניין.

(ב) הרכבה של הוועדה יהיה:

(1) עובד משרד ראש הממשלה שימנה
ראש הממשלה, בעל ידע וניסיון בהערכת
השפעת אסדרה והוא יהיה היושב ראש;

(2) עובד הרשות שימנה הנציב, בעל ידע
וניסיון בתחום בטיחות אש;

(3) עובד המשרד לביטחון הפנים שימנה
השר, בעל ידע וניסיון בהערכת השפעת
אסדרה או בעל ידע בתחום בטיחות אש;

⁴⁹ ס"ח התשע"ב, עמ' 702; התשע"ז, עמ' 668.

(4) עובד משרד הכלכלה והתעשייה שימנה שר הכלכלה והתעשייה, בעל ידע בתחום התקינה;

(5) עובד משרד האוצר שימנה שר האוצר, שהוא כלכלן;

(6) נציג הציבור שימנה שר הפנים, בעל ניסיון כראש רשות מקומית או כמנהל כללי של רשות מקומית.

(ג) מי שמוסמך למנות חבר בוועדה, ימנה לו ממלא מקום קבוע, אחד או יותר; המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה יפרסם ברשומות הודעה על מינוי חברי הוועדה וממלאי מקומם.

(ד) המניין החוקי לישיבות הוועדה הוא שלושה חברים ובהם היושב ראש.

(ה) הוועדה תקבל את החלטותיה ברוב דעות הנוכחים בישיבה; נחלקו דעות חברי הוועדה, יכריע בדבר היושב ראש.

(ו) קיום הוועדה, סמכויותיה, תוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו בשל הפסקת כהונתו של חבר מחברי הוועדה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שמכהן בה הרכב החברים הדרוש לצורך המניין החוקי בישיבותיה לפי סעיף קטן (ד).

(ז) הוראות סעיף 126(ג) עד (ו) יחולו, בשינויים המחויבים, על חבר הוועדה שהוא נציג הציבור.

(ח) הוועדה רשאית להיעזר ביועצים ובמומחים שיש בהם כדי לסייע, לפי שיקול דעתה, לגיבוש עמדתה, ורשאית היא לזמן לדיוני הוועדה את כל מי שיכול, לדעתה, לסייע לה בגיבוש עמדתה.

(ט) לשם גיבוש חוות דעתה לפי חוק זה או לפי חוק רישוי עסקים, יגישו השר או הנציב, לפי העניין, לוועדה, את המסמכים ששימשו אותם לשם גיבוש התקנות או ההנחיות המקצועיות, לפי העניין, לרבות ניתוח מקצועי לגבי האופן שבו האסדרה המבוקשת תסייע לבטיחות אש, השוואה בין-לאומית לגבי האסדרה הנהוגה בקרב מדינות מפותחות בעולם ודוח שבוחן את עלות האסדרה המבוקשת אל מול התועלת שבאסדרה המבוקשת.

(י) הוועדה תתכנס לא יאוחר משבועיים מהיום שבו נדרשה לתת את חוות דעתה לפי חוק זה או לפי חוק רישוי עסקים, ותחליט באותו עניין בתוך 60 ימים מיום שקיבלה את המסמכים כאמור בסעיף קטן (ט).

(יא) הוועדה תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו בחוק זה.

בחינת עלות היישום של הנחיות מקצועיות
126ב. (א) בסעיף זה ובסעיפים 126ג ו-126ד –

"הנחיות מקצועיות" – הנחיות מקצועיות של הנציב שאינן פרטניות ושיש בהן כדי להשפיע על אסדרה שנוגעת לבטיחות אש בנכסים לסוגיהם;

"השלכה כלכלית", לעניין הנחיה מקצועית – עלות יישום לכלל הגורמים הנדרשים לבצע את ההנחיה, העולה על 200 מיליון שקלים חדשים בשנה מסוימת.

(ב) בטרם מתן הנחיות מקצועיות שיש או שעשויה להיות ליישומן עלות, יבחן הנציב את עלות היישום (בסעיף זה – בחינת עלות).

(ג) מצא הנציב כי להנחיות המקצועיות יש השלכה כלכלית, יחולו הוראות סעיף 126ג.

(ד) מצא הנציב כי להנחיות המקצועיות אין השלכה כלכלית, יפנה לעובד משרד ראש הממשלה שהמנהל הכללי של משרד ראש הממשלה הסמיך לעניין זה (בסעיף זה – עובד משרד ראש הממשלה) לשם ביצוע בחינת עלות; עובד משרד ראש הממשלה יודיע לנציב על עמדתו בעניין בחינת העלות בתוך 30 ימים מיום שהועברה לו.

(ה) (1) הודיע עובד משרד ראש הממשלה לנציב כי להנחיות המקצועיות יש השלכה כלכלית, יחולו הוראות סעיף 126ג.

(2) הודיע עובד משרד ראש הממשלה לנציב כי להנחיות המקצועיות אין השלכה כלכלית, או לא הודיע לנציב על עמדתו כאמור בסעיף קטן (ד) בתוך 30 ימים, רשאי הנציב לתת את ההנחיות.

126ג. (א) מצא הנציב או הודיע עובד משרד ראש הממשלה לנציב כי להנחיות המקצועיות יש השלכה כלכלית כאמור בסעיף 126ב(ג) או (ה)1, לפי העניין, יעביר הנציב את ההנחיות לבחינת הוועדה המייעצת לאסדרה, שתמסור לו את חוות דעתה בנוגע להנחיות המקצועיות בתוך 60 ימים מיום שהועברו לה.

הוראות לעניין הנחיות מקצועיות שיש להן השלכה כלכלית

(ב) (1) קיבל הנציב את עמדת הוועדה המייעצת לאסדרה, רשאי הוא לתת את ההנחיות המקצועיות, ואם הציעה הוועדה המייעצת לאסדרה בחוות דעתה שינויים, רשאי הוא לתת את ההנחיות באותם שינויים.

(2) דחה הנציב שינויים שהציעה הוועדה המייעצת לאסדרה בחוות דעתה או לא מסרה הוועדה המייעצת לאסדרה את חוות דעתה לנציב בתוך 60 ימים מיום שהועברו לבחינתה ההנחיות המקצועיות, יודיע על כך הנציב לשר בהקדם האפשרי.

(ג) הודיע הנציב לשר כי דחה את השינויים שהציעה הוועדה המייעצת לאסדרה או לא מסרה הוועדה המייעצת לאסדרה את חוות דעתה, כאמור בסעיף קטן (ב)(2), יעביר השר בהקדם האפשרי את ההנחיות המקצועיות ואת חוות הדעת של הוועדה המייעצת לאסדרה, אם ניתנה, לבחינת שר האוצר; שר האוצר יודיע לשר ולנציב בתוך 60 ימים מיום שקיבל לידיו את ההנחיות המקצועיות אם הוא מסכים למתן ההנחיות המקצועיות.

(ד) שר האוצר לא יסרב לתת את הסכמתו למתן ההנחיות המקצועיות, אלא אם כן שוכנע כי העלות המשקית הנובעת מנתינתן גבוהה באופן ניכר מהתועלת שנובעת מהן, בהתחשב בחוות הדעת של הוועדה המייעצת לאסדרה לעניין זה, כאמור בסעיף קטן (א).

(ה) (1) נתן שר האוצר את הסכמתו להנחיות המקצועיות או לא הודיע לשר ולנציב על עמדתו בתקופה האמורה בסעיף קטן (ג), רשאי הנציב לתת את ההנחיות המקצועיות.

(2) סירב שר האוצר לתת את הסכמתו להנחיות המקצועיות, רשאי השר להביאן, בהקדם האפשרי, להכרעת ראש הממשלה.

(ו) (1) הודיע ראש הממשלה כי הוא מקבל את עמדת השר והנציב לגביהן או לא הודיע על הכרעתו בתוך 60 ימים מיום שההנחיות המקצועיות הובאו להכרעתו, רשאי הנציב לתת את ההנחיות.

(2) הודיע ראש הממשלה, בתוך התקופה האמורה בפסקה (1), כי הוא מקבל את עמדת שר האוצר, לא ייתן הנציב את ההנחיות המקצועיות.

(ז) נתן הנציב הנחיות מקצועיות לאחר ששר האוצר לא הודיע על עמדתו לגביהן בתקופה האמורה בסעיף קטן (ה)(1) או לאחר שראש הממשלה לא הודיע על הכרעתו לגביהן בתקופה האמורה בסעיף קטן (ו)(1), רשאי ראש הממשלה להחליט על ביטולן.

הוראות לעניין 126ד. על אף האמור בסעיפים 126ב ו-126ג, הנציב רשאי, הנחיות מקצועיות בהחלטה מנומקת, לתת הנחיות מקצועיות אף אם שיש דחיפות יש להן השלכה כלכלית, אם סבר כי יש דחיפות בנתינתן; נתן הנציב הנחיות מקצועיות כאמור, יחולו הוראות אותם סעיפים, בשינויים המחויבים, אולם ההנחיות המקצועיות יעמדו בתוקפן כל עוד לא בוטלו או שונו על ידי הנציב או על ידי ראש הממשלה, כאמור באותם סעיפים.

26. בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968⁵⁰ – תיקון חוק רישוי עסקים

(1) בסעיף 1ג7, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) הוראות סעיפים 126ב עד 126ד לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012, יחולו לגבי המפרט האחיד, בשינויים המחויבים, לעניין המטרה המנויה בסעיף 1(א)(7).";

⁵⁰ ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התשע"ז, עמ' 501.

(2) בסעיף 9, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא :

"(ב) תקנות לפי סעיף קטן (א) ייקבעו לאחר שהשר לביטחון הפנים בחן את חוות דעתה של הוועדה המייעצת לאסדרה כהגדרתה בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב–2012.

(ג) החליט השר לביטחון הפנים להתקין את התקנות האמורות בסעיף קטן (ב) שלא בהתאם לחוות דעתה של הוועדה המייעצת, יעביר את התקנות לבחינת שר האוצר ; הודיע שר האוצר לשר לביטחון הפנים, בכתב, בתוך 60 ימים מיום שקיבל לידיו את התקנות כאמור, כי יש לאסדרה לגבי בטיחות אש בנכסים לפי התקנות המוצעות השלכה כלכלית משמעותית על אותם נכסים, יותקנו התקנות בהסכמת שר האוצר.

(ד) שר האוצר לא יסרב לתת את הסכמתו להתקנת התקנות כאמור בסעיף קטן (ג), אלא אם כן שוכנע כי העלות המשקית הנובעת מהתקנתן גבוהה באופן ניכר מהתועלת שנובעת מהן, בהתחשב בחוות הדעת של הוועדה המייעצת לאסדרה לעניין זה, כאמור בסעיף קטן (ב).

(ה) בהיעדר הסכמה בין השר לביטחון הפנים ובין שר האוצר כאמור בסעיף זה, יכריע בדבר ראש הממשלה."

פרק ח' – תחילה 27. (א) תחילתו של פרק זה 60 ימים מיום פרסומו של חוק זה (בסעיף זה – יום התחילה).

(ב) הוועדה המייעצת לאסדרה כהגדרתה בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב–2012, כנוסחו בחוק זה, תוקם עד יום התחילה.

פרק ט': חברות ממשלתיות

תיקון חוק החברות 28. בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975⁵¹ (בפרק זה – חוק החברות הממשלתיות) אחרי סעיף 34 יבוא:

"פרסום לציבור 34א. (א) חברה ממשלתית תפרסם לציבור –

(1) דוחות כאמור בסעיף 33(א) ו-(א1) שעל החברה או נושא משרה בה להגיש לרשות לפי חוק זה;

(2) כל מסמך אחר שעל החברה או נושא משרה בה להגיש לרשות לפי חוק זה, אשר שר האוצר, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, קבע, בצו, שיש לפרסמו לציבור.

(ב) פרסום כאמור בסעיף קטן (א) ייעשה עם הגשת המסמך לרשות או בסמוך לאחר מכן.

(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), קבעה הרשות הוראות לעניין פרסום לציבור של מסמכים כאמור בסעיף קטן (א) באמצעות הרשות, ובכלל זה הוראות לעניין הדרך והמועד להגשתם של מסמכים כאמור לרשות לצורך פרסומם לציבור באמצעותה, תגיש חברה ממשלתית לרשות את המסמכים האמורים לפי אותן הוראות, לשם פרסומם לציבור באמצעות הרשות.

(ד) הוראות לפי סעיף קטן (ג) אינן טעונות פרסום ברשומות, אולם מנהל הרשות יפרסם ברשומות הודעה על מתן הוראות כאמור ועל מועד תחילתן; ההוראות וכל שינוי בהן יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות.

⁵¹ ס"ח התשל"ה, עמ' 132; התשע"ז, עמ' 493.

(ה) חברה ממשלתית שהיא תאגיד מדווח כהגדרתו בחוק ניירות ערך, לא תידרש לפרסם לציבור, לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב) או (ג), מסמכים שהגישה לרשות ניירות ערך לפי החוק האמור; לעניין זה יראו דוחות שהגישה חברה ממשלתית כאמור לפי סעיף 36 לחוק ניירות ערך כדוחות לפי סעיף 33(א) ו-(א1).

(ו) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) או (ג), חברה ממשלתית לא תפרסם לציבור לפי אותם סעיפים קטנים פרטים שהם בגדר מידע שרשות ציבורית מנועה מלמסור לפי סעיף 9(א) לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998⁵², וכן רשאית היא שלא לפרסם כאמור פרטים שהם בגדר מידע שרשות ציבורית אינה חייבת למסור לפי סעיף 9(ב) לחוק האמור.

(ז) ראתה הרשות כי חברה ממשלתית לא פרסמה מידע כנדרש לפי הוראות סעיף זה, רשאית היא לפרסם את המידע כאמור בעצמה, לאחר שנתנה לחברה הזדמנות לטעון את טענותיה בעניין.

פרק ט' – תחילה 29. תחילתו של סעיף 34 לחוק החברות הממשלתיות, כנוסחו בחוק זה, 30 ימים מיום פרסומו של חוק זה, והוא יחול על דוחות לפי סעיף 33(א) לחוק החברות הממשלתיות לגבי שנת 2017 ואילך.

⁵² ס"ח התשנ"ח, עמ' 226.

נספח מס' מ-1196/א'
(פ/20/4879)

הסתייגויות ובקשות רשות דיבור

להצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019),
התשע"ח-2018

* הערה: אם תתקבל הסתייגות המצריכה זאת, ימוספרו יתר הוראות החוק ויתוקנו ההפניות אליהן בהתאם.

הסתייגויות

פרק א': מטרת החוק

לסעיף 1

חברי הכנסת יאיר לפיד, יעל גרמן, מאיר כהן, עפר שלח, חיים ילון, קארין אלהרר, יואל רזבוזוב, עליזה לביא, מיקי לוי, אלעזר שטרן ופנינה תמנו (להלן – קבוצת יש עתיד), וחברי הכנסת יצחק הרצוג, ציפי לבני, שלי יחימוביץ', סתיו שפיר, איציק שמולי, עמר בר-לב, יחיאל חיליק בר, עמיר פרץ, מרב מיכאלי, איתן כבל, מיקי רוזנטל, רויטל סויד, יואל חסון, זוהיר בהלול, איתן ברושי, מיכל בירן, נחמן שי, קסניה סבטלובה, איילת נחמיאס ורבין, יוסי יונה, איל בן ראובן, יעל כהן-פארן, סאלח סעד ולאה פדידה (להלן – קבוצת המחנה הציוני) מציעים:

1. הסעיף – יימחק.

2. אחרי "חוק זה" יבוא "לא".

לחלופין:

אחרי "חוק זה" יבוא "אינו".

3. אחרי "שונים" יבוא "בהליך חפוז".

לחלופין:

אחרי "שונים" יבוא "בהליך דורסני, טרם קבלת הנתונים הכלכליים של שנת הכספים 2018".

4. במקום "ולקבוע" יבוא "ולא לקבוע".

לחלופין:

במקום "ולקבוע" יבוא "מבלי לקבוע".

5. אחרי "הוראות" יבוא "פיקטיביות".

6. אחרי "נוספות" יבוא "שישתנו מיד לאחר אישור תקציב המדינה על ידי הכנסת".

לחלופין:

א. אחרי "נוספות" יבוא "שלא".

ב. אחרי "נוספות" יבוא "שיאפשרו קיצוצי ענק בתקציב המדינה".

7. במקום "במטרה לחזק את הצמיחה במשק" יבוא "שיגרמו לפגיעה במשק".

8. המילים "במטרה לחזק את הצמיחה במשק" – יימחקו.

9. המילים "להגדיל את הפיריון במשק" – יימחקו.

10. המילים "ואת רמת התחרות בו" – יימחקו.

11. המילים "ולצמצם את הנטל הרגולטורי" – יימחקו.

12. אחרי "2019" יבוא "ובכפוף לקיצוצים רוחביים עתידיים נוספים בסכומי עתק שמוסותרים מעיני הציבור ומעיני ועדת הכספים של הכנסת".

לחלופין:

א. אחרי "2019" יבוא "וכל זאת בכפוף לאישור הצעת החוק המאבק בשחיתות הציבורית (הרשעה בעבירה שיש עמה קלון) (תיקוני חקיקה), התשע"ו–2016".

ב. אחרי "2019" יבוא "וכל זאת בכפוף לאישור הצעת חוק-יסוד: המאבק בשחיתות הציבורית – הרחקת נבחר ציבור שהורשעו בדין ממשורות ציבוריות (תיקוני חקיקה)".

ג. אחרי "2019" יבוא "וכל זאת בכפוף לאישור הצעת חוק המאבק בשחיתות הציבורית (סירוב להשיב בחקירה פלילית) (תיקוני חקיקה), התשע"ה–2015".

ד. אחרי "2019" יבוא "וכל זאת בכפוף לאישור הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – התפטרות ראש הממשלה או שר עקב הגשת כתב אישום)".

ה. אחרי "2019" יבוא "וכל זאת בכפוף לאישור הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – הגבלת כהונת ראש הממשלה לשתי תקופות כהונה רצופות)".

ו. אחרי "2019" יבוא "וכל זאת בכפוף לאישור הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים, התשע"ז–2017".

ז. אחרי "2019" יבוא "וכל זאת בכפוף לאישור הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון – שוויון בנטל), התשע"ח–2017".

פרק ב': בנקאות

לסעיף 2(1)

אין הסתייגויות

לסעיף 2(2)

קבוצת יש עתיד מציעה:

13. בסעיף 1ב5(א) המוצע, בהגדרה "בנק בעל היקף פעילות קטן", במקום "5%" יבוא "8%".

לחלופין:

א. בסעיף 1ב5(א) המוצע, בהגדרה "בנק בעל היקף פעילות קטן", במקום "5%" יבוא "9%".

ב. בסעיף 1ב5(א) המוצע, בהגדרה "בנק בעל היקף פעילות קטן", במקום "5%" יבוא "10%".

14. בסעיף 1ב5(ב) המוצע, אחרי "לבנק אחר" יבוא "או לכל תאגיד בנקאי אחר".

15. בסעיף 1ב5(ב) המוצע, אחרי "באופן מקוון" יבוא "או באופן אחר אם ביקש זאת הלקוח".

16. בסעיף 1ב5(ב) המוצע, במקום "שבעה ימי עסקים" יבוא "שלושה ימי עסקים".

לחלופין:

א. בסעיף 1ב5(ב) המוצע, במקום "שבעה ימי עסקים" יבוא "ארבעה ימי עסקים".

ב. בסעיף 1ב5(ב) המוצע, במקום "שבעה ימי עסקים" יבוא "חמישה ימי עסקים".

17. בסעיף 1ב5(ב) המוצע, אחרי "בהסכמת שר האוצר" יבוא "ובאישור ועדת הכספים של הכנסת".

לחלופין:

א. בסעיף 1ב5(ב) המוצע, אחרי "בהסכמת שר האוצר" יבוא "ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת".

ב. בסעיף 1ב5(ב) המוצע, אחרי "בהסכמת שר האוצר" יבוא "ובאישור ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת".

18. בסעיף 1ב5(ב) המוצע, אחרי "הנגיד" יבוא "באישור ועדת הכספים של הכנסת".

לחלופין:

בסעיף 1ב5(ב) המוצע, אחרי "הנגיד" יבוא "באישור ועדת הכלכלה של הכנסת".

19. בסעיף 1ב5(ד) המוצע, אחרי "המתנהלת בהם" יבוא "לא".

20. בסעיף 1ב5(ד) המוצע, המילים "הנגיד, בהסכמת" – יימחקו, ובמקום "בכללים" יבוא "בתקנות".

לחלופין:

א. בסעיף 1ב5(ד) המוצע, במקום "הנגיד, בהסכמת שר האוצר, יקבע בכללים" יבוא "שר האוצר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע בתקנות".

ב. בסעיף 1ב5(ד) המוצע, במקום "הנגיד, בהסכמת שר האוצר, יקבע בכללים" יבוא "שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע בתקנות".

21. בסעיף 1ב5(ד) המוצע, אחרי "בהסכמת שר האוצר" יבוא "ובאישור ועדת הכספים של הכנסת".

לחלופין:

בסעיף 1ב5(ד) המוצע, אחרי "בהסכמת שר האוצר" יבוא "ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת".

22. בסעיף 1ב5(ה) ו-ו(ו) המוצע, בכל מקום, אחרי "בהסכמת שר האוצר" יבוא "ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת".

לחלופין:

בסעיף 1ב5(ה) ו-ו(ו) המוצע, בכל מקום, אחרי "בהסכמת שר האוצר" יבוא "ובאישור ועדת הכספים של הכנסת".

23. בסעיף 1ב5(ו) המוצע, בפסקה (1), במקום "בתום שנתיים" יבוא "בתום שישה חודשים".

לחלופין:

א. בסעיף 1ב5(ו) המוצע, בפסקה (1), במקום "בתום שנתיים" יבוא "בתום שנה".

ב. בסעיף 1ב5(ו) המוצע, בפסקה (1), במקום "בתום שנתיים" יבוא "בתום 18 חודשים".

24. בסעיף 1ב5(ו) המוצע, בפסקה (2), במקום "בתום שנתיים" יבוא "בתום שישה חודשים".

לחלופין:

א. בסעיף 1ב5(ו) המוצע, בפסקה (2), במקום "בתום שנתיים" יבוא "בתום שנה".

ב. בסעיף 1ב5(ו) המוצע, בפסקה (2), במקום "בתום שנתיים" יבוא "בתום 18 חודשים".

חברי הכנסת אילן גילאון, עיסאווי פריג', מיכל רוזין, תמר זנדברג ומוסי רז (להלן – קבוצת מרצ) מציעים:

25. בסעיף 1ב5 המוצע, בסופו יבוא:

"(ח) משרד האוצר, בהתייעצות עם בנק ישראל, יקים מערכת להעברת הפעילות הפיננסית של לקוחות הבנקים כמפורט בסעיף זה."

26. בסעיף 1ב5(ז) המוצע, במקום "ליתן" יבוא "לקבוע".

קבוצת הרשימה המשותפת מציעה:

27. בסעיף 1ב5 המוצע, בסופו יבוא:

"(ח) בנק ישראל יקים מערכת להעברת הפעילות הפיננסית של לקוחות הבנקים כמפורט בסעיף זה."

חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס מציעה:

28. בסעיף 1ב5(א) המוצע, בהגדרה "פעילות פיננסית", אחרי "חייבים עתידיים" יבוא "וכן חוות דעת שמאי שנערכה לשם נטילת הלוואה בבנק המקורי".

חבר הכנסת סאלח סעד מציע:

29. בסעיף 1ב5(ד) המוצע, אחרי "בהסכמת שר האוצר" יבוא "ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת".

30. בסעיף 1ב5(ה) ו-(ו) המוצע, בכל מקום, אחרי "בהסכמת שר האוצר" יבוא "ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת".

31. בסעיף 1ב5(ו) המוצע, בפסקה (1), במקום "בתום שנתיים" יבוא "בתום שנה".

32. בסעיף 1ב5(ו) המוצע, בפסקה (2), במקום "בתום שנתיים" יבוא "בתום שנה".

לאחרי סעיף 2(2)

חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס מציעה:

33. אחרי סעיף 2(2) יבוא:

"(א2) אחרי סעיף 7 ח יבוא:

"איסור להתנות 7ט.
לא יתנה תאגיד בנקאי מתן הלוואה לדיור, ללקוח, בהתקשרות
מתן הלוואה לדיור
עם שמאי מטעם התאגיד הבנקאי; לענין זה, "הלוואה לדיור"
בהתקשרות עם
— כהגדרתה בסעיף 9ב.
שמאי

לסעיף 2(3)

אין הסתייגויות

לסעיף 2(4)

קבוצת יש עתיד מציעה:

34. בסעיף קטן (א1) המוצע, במקום "חמישים אלף שקלים חדשים" יבוא "שמונים אלף שקלים חדשים".

לחלופין:

א. בסעיף קטן (א1) המוצע, במקום "חמישים אלף שקלים חדשים" יבוא "תשעים אלף שקלים חדשים".

ב. בסעיף קטן (א1) המוצע, במקום "חמישים אלף שקלים חדשים" יבוא "מאה אלף שקלים חדשים".

ג. בסעיף קטן (א1) המוצע, במקום "חמישים אלף שקלים חדשים" יבוא "מאה וחמישים אלף שקלים חדשים".

ד. בסעיף קטן (א1) המוצע, במקום "חמישים אלף שקלים חדשים" יבוא "מאתיים אלף שקלים חדשים".

35. בסעיף קטן (א1) המוצע, בפסקה (1), אחרי "לבנק קולט" יבוא "או לכל תאגיד בנקאי אחר אם ביקש זאת הלקוח".

36. בסעיף קטן (א1) המוצע, בפסקה (1), אחרי "באופן מקוון" יבוא "או באופן אחר".

37. בסעיף קטן (א1) המוצע, בפסקה (1), במקום "באופן מקוון" יבוא "בדרך מקוונת".

38. אחרי סעיף קטן (א1) המוצע יבוא:

"(א2) הוטל עיצום כספי לפי סעיף קטן (א1), על תאגיד בנקאי, שלוש פעמים בשנה אחת, רשאי המפקח להטיל עליו את כפל העיצום כספי הקבוע באותו סעיף קטן."

39. אחרי סעיף קטן (א1) המוצע יבוא:

"(א2) הנגיד ידווח לשר האוצר ולוועדת הכלכלה של הכנסת, אחת לשנה, על מספר ההליכים שהוטל בשלהם עיצום כספי לפי סעיף קטן (א1), על כל תאגיד בנקאי בשנה שקדמה לשנה שבה דיווח כאמור."

חבר הכנסת סאלח סעד מציע:

40. בסעיף קטן (א1) המוצע, במקום "חמישים אלף שקלים חדשים" יבוא "מאה אלף שקלים חדשים".

לסעיף 3

קבוצת יש עתיד מציעה:

41. בסעיף קטן (א), במקום "שלוש שנים" יבוא "שנה".

לחלופין:

א. בסעיף קטן (א), במקום "שלוש שנים" יבוא "18 חודשים".

ב. בסעיף קטן (א), במקום "שלוש שנים" יבוא "שנתיים".

42. בסעיף קטן (א), במקום "שישה חודשים" יבוא "חצי שנה".

43. בסעיף קטן (א), במקום "בהסכמת הנגיד" יבוא "באישור ועדת הכלכלה של הכנסת".

44. בסעיף קטן (א), במקום "בשתי תקופות נוספות, שלא יעלו על שישה חודשים כל אחת" יבוא
בתקופה נוספת אחת שלא תעלה על שישה חודשים".

לחלופין:

א. בסעיף קטן (א), במקום "בשתי תקופות נוספות, שלא יעלו על שישה חודשים כל אחת" יבוא
"בתקופה נוספת אחת שלא תעלה על ארבעה חודשים".

ב. בסעיף קטן (א), במקום "בשתי תקופות נוספות, שלא יעלו על שישה חודשים כל אחת" יבוא
"בתקופה נוספת אחת שלא תעלה על שלושה חודשים".

ג. בסעיף קטן (א), במקום "בשתי תקופות נוספות, שלא יעלו על שישה חודשים כל אחת" יבוא
"בתקופה נוספת אחת שלא תעלה על חודש".

45. בסופו יבוא:

"(ד) שר האוצר ידווח לוועדת הכלכלה של הכנסת, אחת לשישה חודשים, על יישומו של פרק זה."

לחלופין:

בסופו יבוא:

"(ד) שר האוצר ידווח לוועדת הכלכלה של הכנסת, אחת לשנה, על יישומו של פרק זה."

חבר הכנסת סאלח סעד מציע:

46. בסעיף קטן (א), במקום "שלוש שנים" יבוא "שנתיים".

לסעיף 4

אין הסתייגויות

פרק ג': הסרת חסמים בייבוא אישי

לסעיפים 5 עד 8

אין הסתייגויות

פרק ד': טלגרף אלחוטי

לסעיפים 9 עד 14

אין הסתייגויות

פרק ה': תקשורת

לסעיף 15(1)

אין הסתייגויות

לאחרי סעיף 15(1)

קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת יש עתיד מציעות:

47. אחרי פסקה (1) יבוא:

"(2) בסעיף 24(א)(1), אחרי "ואופן ההכרה בהן" יבוא "ובכלל זה כללים בעניין שידור תכניות סוגה עילית, סוגי התכניות וסוגות התכניות כאמור ונושאייהן, משך התכניות האמורות וקהל היעד שלהן;"

לסעיף 15(2) עד (12)

אין הסתייגויות

לסעיף 16

חבר הכנסת אברהם נגוסה מציע:

48. במקום הסעיף יבוא:

"תיקון חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, בסעיף 216 –
16. (1) בכותרת השוליים, במקום "בעבור קהילת יוצאי אתיופיה ושידורים (בזק ושידורים) בישראל" יבוא "בשפות האמהרית והטיגרינית";
(2) בסעיף קטן (א), אחרי "הפקות מקומיות" יבוא "בשפות האמהרית והטיגרינית";

(3) בסעיף קטן (ב), במקום הסיפה החל במילים "בשידור ראשוני" יבוא "בערוצים המשדרים בשפה האמהרית או הטיגרינית מחצית מזמן השידור שלהם לפחות, ובלבד שזמן השידורים כאמור לא יפחת מ-12 שעות ביום, במשך שישה ימים בשבוע; לעניין זה, לא יובאו בחשבון שידורים בשפה אחרת המלווים בכתוביות בשפה האמהרית או הטיגרינית";

(4) בסעיף קטן (ה), בהגדרה "הפקה מקומית", בסופה יבוא "בשפה האמהרית או הטיגרינית".

לסעיפים 17 עד 19

אין הסתייגויות

פרק ו': תחבורה

לסעיפים 20 ו-21

אין הסתייגויות

פרק ז': תכנון ובנייה

לסעיפים 22 ו-23

אין הסתייגויות

לסעיף 24(1)

קבוצת המחנה הציוני, קבוצת מרצ וחבר הכנסת דב חנין מציעים:

49. הפסקה – תימחק, ובפסקה (4), פסקת משנה (ב) – תימחק.

לחלופין:

א. לפנייה יבוא:

"(א1) בסעיף 6א(א), אחרי פסקה (15) יבוא:

"(16) נציג הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים;

(17) ראש מועצה אזורית, שימנה שר האוצר, לפי המלצת הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של מועצות אזוריות;

(18) חבר אחד שימנה שר האוצר מתוך הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958."

ב. בפסקת משנה (א)(1), בסופה יבוא "ובלבד שאותה תשתית לאומית היא תנאי מוקדם לבנייה למגורים על פי אותה תכנית מועדפת לדיר".

ג. אחרי פסקה (4) יבוא:

"(4א) בסעיף 203 –

(א) בהגדרה "יושב ראש ועדה מקומית", בסופה יבוא "ולעניין מתן היתר לפי הוראות סעיף 66 – יושב ראש הוועדה לתשתיות";

(ב) בהגדרה "מהנדס הוועדה", בסופה יבוא " ולעניין מתן היתר לפי הוראות סעיף 66 – מתכנן הוועדה לתשתיות".

(ג) בהגדרה "רשות אוכפת", אחרי פסקה (4) יבוא:

"(5) הוועדה לתשתיות – לעניין עבירה שבוצעה בתחום תכנית שהוועדה לתשתיות היא רשות הרישוי לעניין מתן היתר לפיה."

לסעיף 24(2)

חברי הכנסת אורלי לוי אבקסיס ודב חנין מציעים:

50. בפסקת משנה (ב), בפסקה (13) המוצעת, אחרי "לגיל הרך" יבוא "או לדיר ציבורי כמשמעותו בחוק הדיר הציבורי (זכויות רכישה), התשנ"ט–1998".

51. בפסקת משנה (ב), בפסקה (14)(א)(2) המוצעת, אחרי "דיר בהישג יד" יבוא "בשיעור נמוך ב- 20% ממחיר השוק".

52. בפסקת משנה (ב), בפסקה (14)(א)(2) המוצעת, במקום "שנקבע בתכנית כי יחולו עליו הוראות התוספת השישית והתקיימו" יבוא "שהתקיימו".

קבוצת מרצ וחבר הכנסת דב חנין מציעים:

53. בפסקת משנה (ב), בפסקה 14(א)(3) המוצעת, בסופה יבוא "שר האוצר יקבע הוראות לעניין מנגנון לשמירה על היעוד האמור בתוך שישה חודשים מיום פרסומו של חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח–2018".

לסעיף 24(3) עד (5)

אין הסתייגויות

פרק ח': כבאות

לסעיף 25(1)

אין הסתייגויות

לסעיף 25(2)

קבוצת הרשימה המשותפת מציעה:

54. בסעיף 126א(ב) המוצע, פסקה (2) – תימחק.

55. בסעיף 126ג(ג) המוצע, במקום "60" יבוא "30".

חברות הכנסת נאווה בוקר, יעל גרמן ולאה פדידה מציעות:

56. בסעיף 126א המוצע, בסעיף קטן (ב), במקום פסקה (6) יבוא "6) נציג מרכז השלטון המקומי",
ובסעיף קטן (ז), במקום "נציג הציבור" יבוא "נציג מרכז השלטון המקומי".

לסעיף 26(1)

אין הסתייגויות

לסעיף 26(2)

קבוצת הרשימה המשותפת מציעה:

57. בסעיף קטן (ג) המוצע, במקום "60" יבוא "30".

לסעיף 27

אין הסתייגויות

פרק ט': חברות ממשלתיות

לסעיפים 28 ו-29

אין הסתייגויות

בקשות רשות דיבור

חברי הכנסת אורי מקלב, יהודה גליק
